



MISES  
BRASIL

# Regulação para Empreendedores

---

Adriano Paranaíba (org.)

Com o manual de uso da CIRE:  
Calculadora de Impacto Regulatório  
para Empreendedores

# **Regulação para Empreendedores**

**Adriano Paranaíba (organizador)**

# Ficha Técnica

Copyright © 2025 Adriano de Carvalho Paranaíba (org.)

## **Instituto Ludwig von Mises Brasil**

Avenida Brg. Faria Lima, 1572,  
Sala 1022/1305 - Edifício Barão de Rothschild  
Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 01451-917.

[contato@mises.org.br](mailto:contato@mises.org.br)

Editor Responsável: Adriano de Carvalho Paranaíba

Design capa: Ana Cláudia Lessa dos Santos

Imagens gerada pela Inteligência Artificial do Google  
(Gemini) em 22 de julho de 2025

Produzido na Plataforma Epublik <https://epublik.com.br/>

---

Regulação e Empreendedorismo. / Adriano Paranaíba  
(org) -

São Paulo: IMB, 2025.

146 p.:il

ISBN: 978-65-01-59354-8

1. Empreendedorismo 2. Regulação

---

CDU: 334.72:351.82

# Sumário

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Dedicatória                                                                              | p. 4   |
| Agradecimentos                                                                           | p. 6   |
| Introdução                                                                               | p. 7   |
| Capítulo 1: Empreendedorismo como Função Econômica: Conceitos e Consequências            | p. 17  |
| Capítulo 2: Regulação e seus impactos no empreendedorismo                                | p. 53  |
| Capítulo 3: O Paradoxo Brasileiro Revisitado: Vigor Empreendedor vs. Inércia Regulatória | p. 69  |
| Capítulo 4: Como usar a Calculadora de impacto regulatório para empreendedores (CIRE)?   | p. 91  |
| Capítulo 5: Participação e fiscalização popular                                          | p. 111 |
| Capítulo 6: Termos de uso da CIRE                                                        | p. 135 |

## **Dedicatória**

Dedicamos a Geanluca Lorenzon, grande inspiração na  
pesquisa sobre a relação entre direitos humanos  
e liberdade econômica,  
e a todos os empreendedores brasileiros

## Agradecimentos



O Instituto Ludwig von Mises Brasil (IMB) agradece o apoio da AtlasNetwork, bem como o financiamento deste projeto.

## Introdução

A expressão "red tape" tem sua origem no século XVI, quando na Espanha, e posteriormente em outros países europeus como a Inglaterra, documentos oficiais importantes, processos legais e dossiês governamentais eram fisicamente amarrados com uma fita de tecido vermelha. Com o tempo, essa "fita vermelha" (red tape) tornou-se um símbolo físico de toda a burocracia, lentidão e complexidade dos processos governamentais.

Recentemente, países comprometidos com a redução da burocracia iniciaram um movimento para "cortar a fita vermelha", após identificarem que os excessos burocráticos são extremamente prejudiciais para a economia. Nos Estados Unidos, por exemplo, a publicação do documento "The 2018 Regulatory Reform Report: Cutting the red tape and unleashing economic freedom" representou um grande avanço na redução de burocracias, consideradas uma ameaça à liberdade. Na Austrália, Novak (2016) apontou que o excesso de burocracia é um dos maiores obstáculos para a melhoria da vida da população, com um custo anual de 176 bilhões de dólares para trabalhadores, empresas e organizações comunitárias.

No Brasil, a publicação da Lei de Liberdade Econômica foi um marco para limitar os excessos burocráticos. Desde então, diversos esforços foram feitos para reduzir o peso da máquina estatal na vida das pessoas. Este manual surge como um desdobramento desse movimento, impulsionado pelo interesse em reduzir o fardo regulatório.

Para explicar a história deste livro e como chegamos até aqui, é preciso destacar que seu principal objetivo é apresentar a Calculadora de Impacto Regulatório para Empreendedores (CIRE). Existem outras calculadoras e metodologias de impacto regulatório no mundo e no Brasil, como o Standar Cost Model Manual, da OCDE, o Summary of Compliance Cost Categories, do Governo Australiano, o Impact assessment calculator, do Reino Unido, e a Calreg, do governo brasileiro desenvolvida pela SEAE em 2020.

Contudo, todas essas ferramentas foram desenvolvidas para uso de agências e autoridades reguladoras durante o processo de criação e revisão de normas. Isso levanta a questão proposta por Hayek (2008): "Quem, a quem?". Em outras palavras, essa abordagem não representaria uma transferência de poder que resulta em um planejamento mais centralizado? Além disso, questiona-se o quão capaz é o burocrata de prever todos os custos regulatórios que incidirão sobre cada empresário do mercado regulado.

O ideal, portanto, seria que cada empreendedor pudesse calcular o impacto da regulação em seu próprio negócio, permitindo a compreensão de dados e a identificação de abusos regulatórios, afinal, apenas indivíduos agem. Essa perspectiva está em sintonia com o pensamento da Escola Austríaca de Economia, cujo pilar é o individualismo metodológico. Este método propõe uma análise causal-realista da economia, partindo da única entidade que pensa, valoriza e age: o indivíduo. [Menger, 1871: Mises, 1933:1949: Huerta de Soto, 2000].

Assim, a ferramenta CIRE foi desenvolvida durante o ano de 2024, como principal entrega do primeiro projeto de

Fellowship do Instituto Mises Brasil, com o apoio da Atlas Network. Após a construção da plataforma, surgiu a necessidade de criar um manual com o passo a passo para que os empresários pudessem utilizar a ferramenta.

Nesse ponto, novas perguntas surgiram: os empresários compreendem a importância de medir o impacto da regulação em suas empresas? E mais, eles compreendem seu papel na sociedade enquanto empreendedores? Diante disso, tornou-se claro que seria preciso expandir o projeto para um material mais completo. O objetivo passou a ser oferecer os fundamentos da ação empreendedora e, a partir deles, demonstrar o que o empreendedor pode fazer após identificar os custos excessivos da regulação.

Para cumprir essa missão, este livro foi dividido em cinco capítulos, além desta introdução e do sexto capítulo, que apresenta os termos de uso da CIRE.

- O primeiro capítulo, de autoria do professor doutor Fernando A. M. C. D'Andrea, aborda os fundamentos do empreendedorismo sob a ótica da Escola Austríaca.
- No segundo capítulo, em coautoria com a professora doutora Dimária Silva e Meirelles, apresentamos as teorias que explicam como as regulações afetam o empreendedorismo e como os empreendedores reagem a elas.
- O terceiro capítulo oferece uma breve análise dos indicadores de liberdade econômica e de como eles demonstram os efeitos nocivos da regulação no Brasil.
- O quarto capítulo é o manual da CIRE propriamente dito, com um passo a passo sobre como utilizar a calculadora para aferir os impactos que uma nova

regulação, norma ou projeto de lei pode causar nos negócios.

- No quinto capítulo, o jurista Felipe Ferro Pessoa apresenta as formas pelas quais os empreendedores podem assumir o protagonismo para reagir à obsessão estatal em criar regulações.

Espero que este material possa colaborar para a formação de uma visão empreendedora protagonista, que compreenda seu papel como o verdadeiro e único ator social. Afinal, conceitos como "o Estado", "a sociedade", "o mercado" ou "a classe operária" não têm consciência, não fazem escolhas nem agem por conta própria. O "empoderamento" tão difundido atualmente não foi capaz de livrar as pessoas da maior amarra que impede a prosperidade: o Estado.

## Referências

Hayek, F. A. (2008). The road to serfdom: Text and documents: The definitive edition (B. Caldwell, Ed.). Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9781315728124>

Huerta de Soto, J. (2010). A escola austríaca: Mercado e criatividade empresarial. Instituto Ludwig von Mises Brasil. (Obra original publicada em 2000)

Menger, C. (2021). Princípios de economia política. Folio Editorial. (Obra original publicada em 1871)

Mises, L. von. (2010). Ação humana: Um tratado de economia (3ª ed.). Instituto Ludwig von Mises Brasil. (Obra original publicada em 1949)

Mises, L. von. (2020). Os problemas epistemológicos da economia (4ª ed.). LVM Brasil. (Obra original publicada em 1933)

Novak, M. (2016). The \$176 billion tax on our prosperity. Institute of Public Affairs. <https://ipa.org.au/publications-archive/the-176-billion-tax-on-our-prosperity>

## Sobre os Autores:

**Adriano Paranaíba** é economista, mestre em Agribusiness (UFG) doutor em Transportes (UnB). Professor de economia e empreendedorismo no IFG. Coordenador do Grupo de Pesquisa GP-GIM - Gestão, Inovação e Mercados. Coordenador do Núcleo Encubador CRIAR - Câmpus Goiânia (IFG). Editor-Chefe do Periódico Acadêmico MISES: Interdisciplinary Journal of Philosophy, Law and Economics. Vice-Presidente Acadêmico e Senior Fellow do Instituto Mises Brasil, foi pesquisador visitante do IPEA, e Secretário de Competitividade do Ministério da Economia. Atuou como professor convidado do Mestrado em Economia OMMA (Madrid, Espanha). Recebeu, em 2012, a Medalha Honra ao Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, mais importante comenda da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Possui mais de 70 produções científicas publicadas em 4 continentes, além de vários livros e capítulos de livros publicados.

**Caio Felipe Brito Paranaíba** é estudante universitário. Atua em pesquisa e desenvolvimento de algoritmos de Inteligência Artificial aplicados à saúde. Com habilidades em desenvolvimento web e entusiasmo por tecnologias inovadoras, foi o responsável pela criação da calculadora de impacto regulatório para empreendedores (CIRE), contribuindo significativamente para o avanço do projeto.

**Dimária Silva e Meirelles** é economista, com doutorado em Economia Industrial (Universidade Federal do Rio de

Janeiro). Professora dos Programas de Pós-Graduação em Administração de Empresas e Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil (desde 2003 até a atualidade). Dedica-se ao ensino e pesquisa em Modelos de Negócios e Estratégia há mais de vinte anos, com cinco projetos de pesquisa financiados pelos principais órgãos de fomento no Brasil (CAPES, FAPESP e CNPq). Homenageada pela Universidade Mackenzie como pesquisadora de destaque na área de Ciências Sociais Aplicadas (com base em projetos de pesquisa, publicações e citações). O seu recente projeto de pesquisa é sobre Inteligência Artificial e o uso de Large Language Models (LLM), como o ChatGPT, na análise e estruturação de dados qualitativos, visando apoiar decisões estratégicas de negócio. Como professora, ela tem uma vasta experiência na orientação de alunos de doutorado. De 2007 até o presente, orientou 35 Dissertações de Mestrado e 14 Teses de Doutorado. Como autora, publicou mais de 50 artigos em áreas relacionadas a negócios e setor de serviços. Três de seus artigos mais citados são: “O Conceito de Serviço”, “Capacidades Dinâmicas: o que são e como identificá-las” e “Modelo e Estratégia de Negócio: em busca do diálogo pela perspectiva de valor”.

**Felipe Pessoa Ferro** é advogado e sócio do escritório Baral Parente Pinheiro Advogados, com LLM em direito penal econômico (IDP) e MBA (Hayek Global College). Atua em processos administrativos sancionadores e em negociação em processos criminais, promovendo a defesa e prestando consultoria a clientes em disputas corporativas e em contratos com o governo. Em paralelo, presta con-

sultoria a deputados e senadores do Congresso Nacional em temas sobre combate à corrupção, contratações públicas, improbidade administrativa, orçamento público e regulação do setor de óleo & gás. Antes da advocacia, trabalhou em gabinete de Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil em direito penal, entre 2018 e 2019, e foi assessor jurídico, chefe de gabinete e Subsecretário de Política Regulatória no Ministério da Economia do Brasil, entre 2019 e 2023, tendo sido laureado com o Prêmio do Ministério da Economia em 2022. Laureado como “Emerging Lawyer of the Year” do Legal Honor Global Awards de 2025.

**Fernando A. M. C. D’Andrea** é Professor Assistente de Empreendedorismo na Embry-Riddle Aeronautical University em Daytona Beach, Flórida, e Senior Fellow do Instituto Mises Brasil. Sua pesquisa acadêmica investiga a influência de instituições, incluindo as políticas públicas, na ação empreendedora e os reflexos desta mesma ação ou inação no desenvolvimento econômico e social. Com uma forte base na Escola Austríaca de Economia, seus trabalhos exploram temas como incerteza institucional, julgamento empreendedor e inovação. Possui Ph.D. em Empreendedorismo pela Oklahoma State University (2023) e Mestrado em Management Engineering pelo Politecnico di Milano, na Itália. Sua produção acadêmica inclui dezenas de artigos científicos e capítulos de livros, e outras dezenas de apresentações nas maiores conferências acadêmicas em Administração do mundo. É também revisor ad-hoc para alguns dos períodos mais importantes de empreendedorismo no mundo. No Brasil, também atuou

como professor universitário, lá e também na Itália, foi consultor empresarial para pequenas e médias empresas com foco em operações, marketing e assessoria financeira. É fluente em português, inglês e italiano.



## Capítulo 1

# **Empreendedorismo como Função Econômica: Conceitos e Consequências**

Fernando A. M. C. D'Andrea, PhD<sup>1</sup>

### **Introdução**

O empreendedorismo é a força motriz da economia (Mises, 1998). Juntos, mas de maneira descentralizada, os empreendedores organizam a economia, suportando a incerteza de agir hoje em busca de possíveis recompensas futuras. O empreendedorismo é, em última análise, responsável pelo desenvolvimento econômico, pois sem empreendedores não há produção para o mercado e assim, não há valor sendo ofertado aos potenciais consumidores e, fundamentalmente, não há economia de mercado.

Empreendedorismo pode ser definido de diferentes maneiras (Bylund, 2025; Kirzner, 1973; Sarasvathy, 2008; Schumpeter, 1983) sendo que três dessas perspectivas — ocupacional, estrutural e funcional — são as mais comuns (Klein, 2008). A perspectiva ocupacional vê empreendedores como indivíduos cujo trabalho é administrar um negócio. Essa definição se aproxima do entendimento leigo do termo; nela, o empreendedor é a pessoa que, em vez de

ser empregada por outros, emprega outros. Os estudiosos que adotam essa perspectiva focam nas características demográficas e psicológicas dos indivíduos que empreendem. As estatísticas variam, mas extrapolando dados do Global Entrepreneurship Monitor (Bosma et al., 2020), mais de 500 milhões de pessoas no mundo, cerca de 6% da população mundial, se encaixam na definição dada pela perspectiva ocupacional.

Uma segunda abordagem vê o empreendedor como a pessoa que possui um negócio, especialmente um de Pequeno ou Médio porte (PME). Essa definição estrutural também se aproxima do entendimento leigo, e esses negócios são muito impactantes. O Banco Mundial (2025) diz que existem mais de 45 milhões de sociedades de responsabilidade limitada em todo o mundo, sugerindo que mais de 90% de todos os negócios no globo são PMEs que contribuem com cerca de 70% dos empregos. As PMEs formais são responsáveis por algo perto dos 40% do PIB em economias emergentes (Banco Mundial, s.d.). Números semelhantes são vistos em diferentes áreas geográficas; o Governo dos Estados Unidos diz que 44% do PIB do país é derivado de PMEs e, desde 2019, mais de 70% dos novos empregos foram criados por elas (U.S. Chamber of Commerce, 2024). Concomitantemente, 90% das empresas europeias são PMEs e elas fornecem empregos para mais de 85 milhões de cidadãos do continente (A União Europeia, s.d.; Fórum Econômico Mundial, 2024) e contribuem com 58% do PIB europeu (O Grupo do Partido Popular Europeu (Grupo EPP), s.d.). Na África, as PMEs formais e informais representam mais de 90% do total de negócios e geram cerca de 50% do PIB (Muriithi, 2017). No Brasil, cerca

de 9 milhões de PMEs geram mais de um quarto do PIB e mais da metade dos empregos, gerando mais de 80% dos novos empregos formais (SEBRAE, s.d., 2023). Dados similares são vistos na Índia — onde esses negócios respondem por 40% do total das exportações e mais de 30% do PIB (Kumar et al., 2024); e na China, onde mais de 52 milhões de PMEs geram cerca de 60% do PIB (EU SME Centre, 2023). Estudiosos que usam esta perspectiva tratam de pequenos negócios e tentam entender seus diversos aspectos.

Uma terceira definição, e a mais relevante para a discussão a ser feita neste capítulo, é a funcional (Bylund, 2025; McCaffrey et al., 2024). Nessa abordagem, o empreendedorismo é uma função econômica — outras funções são o tempo, o trabalho fornecido por empregados em troca de salários, e os recursos adiantados por capitalistas em troca de juros (ver Rothbard, 2004, especialmente o capítulo 8). Aqui, os empreendedores são definidos como agentes econômicos que usam o julgamento subjetivo para suportar a incerteza, organizando recursos econômicos em processos de produção em busca de lucro (Bylund, 2025; D'Andrea, 2024; N. J. Foss & Klein, 2012). O empreendedorismo é a função econômica mais importante e é a impulsionadora das outras funções. É o empreendedor que, no tempo, organiza os recursos adiantados [em parte] pelos capitalistas, colocando as pessoas para trabalhar para então, com o resultado destes esforços, servir os consumidores esperando ser recompensado ao final. Essa função econômica executa o processo de entrar e permanecer em um mercado e está presente em todos os negócios bem-sucedidos, independentemente do tempo de merca-

do, tamanho (em termos de receita, funcionários ou qualquer outra métrica), da indústria na qual atua, ou mesmo da presença do proprietário majoritário nas atividades diárias. Toda organização bem-sucedida, mesmo as maiores na lista da Fortune 500, por exemplo, é produto do empreendedorismo e deve praticar o empreendedorismo todos os dias para permanecer bem-sucedida.

Os empreendedores organizam os processos de produção porque buscam um futuro melhor<sup>2</sup>. Esse objetivo se reflete nas duas razões mais citadas para os indivíduos iniciarem seus próprios negócios ou agirem de forma empreendedora numa organização preexistente: obter satisfação ao fazer algo de que gostam e conseguir recompensas financeiras (Manish & Sutter, 2016; Mises, 1998; Schumpeter, 1983). Satisfação pessoal e dinheiro, juntos, são o lucro empreendedor. Este lucro tem uma parte subjetiva e intangível, bem como por uma parte objetiva e mensurável. Enquanto a parte subjetiva não pode ser medida ou comparada e é única para cada indivíduo, a parte objetiva pode e deve, como veremos abaixo, ser medida pelos empreendedores (bem como por outros agentes do mercado, como, por exemplo, investidores e potenciais investidores) usando termos monetários.

## **1. Características da função empreendedora**

Adotar a abordagem funcional tem várias implicações para nosso entendimento do empreendedorismo e dos negócios em geral. A mais importante dessas consequências é o fato de que todas as empresas bem-sucedidas

são, em alguma medida, empreendedoras. Como mencionado anteriormente, a função empreendedora é exercida não apenas em PMEs, mas em organizações de todos os tamanhos — grandes empresas, corporações, empresas multinacionais etc. — bem como em organizações sociais e híbridas (cf. Dorobat et al., 2024), e em empresas estatais (Klein et al., 2010). Portanto, a abordagem funcional permite estender a análise para examinar qualquer negócio. Como mencionado anteriormente, a abordagem funcional tem quatro características.

### 1.1. Julgamento

*Como a ação visa sempre a influenciar um futuro estado de coisas, o cálculo econômico está sempre lidando com o futuro. Na medida em que considera eventos passados ou relações de troca já ocorridas, só o faz para melhor orientar a sua ação futura.*

*Mises, Ação Humana, 1949, p. 262*

O empreendedorismo começa com a imaginação do futuro incognoscível; isso é o que os estudiosos chamam de julgamento empreendedor. “É a capacidade de imaginar de maneira detalhada possíveis estados futuros do mercado, sejam eles emergentes ou criados, e posicionar seu empreendimento para alcançar um estado futuro preferível” (Packard & Bylund, 2021, p. 2, 2025, *tradução nossa*). É a determinação racional e deliberada, consciente, de intenções, a mudança de intenções de um fim desejado para outro, o que pode necessitar de um curso de ação diferente (Packard & Bylund, 2019). O julgamento é um

entendimento subjetivo dos estados atuais e dos possíveis estados futuros da realidade e depende das diferentes maneiras como as pessoas veem o mundo; portanto, o julgamento é inerentemente individual e não pode ser sistematizado. Como diz Frølund (2021, p. 915, *tradução nossa*), "o processo de tomada de decisão por julgamento se refere à ausência de modelos formais de tomada de decisão e implica que os indivíduos chegarão a conclusões diferentes, pois sua intuição e entendimento diferem".

O julgamento racional (ver Marion Ceolin & Mazzoni, 2024; cf. Robitaille & Leroux, 2023 para uma explicação sobre o conceito de racionalidade) e deliberado causa, e, portanto, precede necessariamente a ação empreendedora. Assim, a ação empreendedora é sempre proposital e se manifesta no emprego de meios/recursos novos ou preexistentes de maneiras diferentes daquelas nas quais estes mesmos meios estavam sendo empregados anteriormente. O objetivo dessa (re)organização de meios é atingir as metas ou planos pretendidos pelo indivíduo (ou grupo de indivíduos) que exerce a função empreendedora em nome da organização. Em outras palavras, os objetivos das organizações nada mais são do que objetivos definidos por aqueles que exercem a função empreendedora e depois transpostos para outros níveis organizacionais. Nesse cenário, o julgamento é a escolha empreendedora transformada em ação através da empresa (Marion Ceolin, 2026).

O julgamento empreendedor não pode ser diretamente terceirizado, mas os empreendedores podem ceder poder de julgamento a terceiros que julgarão e decidirão os caminhos da ação em nome dos empreendedores, tal ces-

são é, de fato, bastante comum. No entanto, esse julgamento derivado (K. Foss et al., 2007) encontra limite no próprio empreendedor, o proprietário, que retém o poder de decisão residual, o direito perpétuo de excluir o terceiro. Isso ocorre, por exemplo, com CEOs que não são donos das empresas que controlam; nesse caso, proprietários (ou a maioria deles) podem decidir demitir o CEO caso não estejam satisfeitos com os rumos que a organização está tomando. Finalmente, o julgamento está sempre sendo exercido, e mesmo ações impulsivas passam pelo processo de julgamento (Brown et al., 2018).

## **1.2. Suportar a Incerteza**

Em virtude da troca, a prosperidade de um homem é benéfica para todos os outros.

Frédéric Bastiat

Suportar a incerteza é a segunda característica da função empreendedora. Em termos de teoria econômica, esta é a característica que distingue os empreendedores de outros agentes (D'Andrea, 2024; Rothbard, 2004, Capítulo 8). Tanto Knight (1985) quanto Mises (1998, Capítulo VI) enfatizam que a incerteza deve ser diferenciada do risco. Fundamentalmente, o risco pode ser medido ou avaliado porque há conhecimento na forma de dados históricos que são suficientemente similares ao caso em questão. Por exemplo, seguros de veículos ou imóveis existem porque as companhias de seguro acreditam que, dada uma massa muito grande de dados históricos aos quais elas têm

acesso, são capazes de estabelecer probabilidades muito precisas para eventos futuros com base nos eventos passados. Assim, a capacidade de calcular com precisão as probabilidades sobre futuros sinistros torna as seguradoras lucrativas. Como esse conjunto muito similar de dados históricos existe, o risco pode ser segurado, enquanto é impossível fazer um seguro contra a incerteza.

Uma diferença adicional e talvez mais fundamental é que a incerteza não está intrinsecamente ligada ao conhecimento (ou à falta dele). Empreendedores podem pagar para saber, para mitigar o seu desconhecimento, mas não podem pagar para eliminar a incerteza. Portanto, a incerteza vai além de simplesmente não saber; ela lida com o futuro que é, por definição, incognoscível. Além disso, os empreendedores conhecem seus custos, que estão no presente. Porém, ao mesmo tempo, eles não sabem e não podem saber o preço futuro pelo qual o que estão produzindo será vendido. Se é que algum dia tais produtos serão, de fato, vendidos. Em outras palavras, os empreendedores alocam recursos no presente sem a garantia de um retorno futuro<sup>3</sup>.

A incerteza pode ser pedagogicamente dividida em três fontes (Bylund & McCaffrey, 2017; D'Andrea, 2023; Gregoire & Shepherd, 2012; Higgs, 1997), são elas, o ambiente institucional, o mercado e a tecnologia. O mercado em si é a mais óbvia destas fontes de incerteza. Tal fonte está relacionada à impossibilidade de saber como consumidores, concorrentes e outros atores da indústria se comportarão no futuro; portanto, um empreendedor não é capaz de ter certeza sobre as respostas para perguntas como: "ainda

terei acesso a esses suprimentos daqui a 5 anos?", "outras empresas farão algo que prejudique meu negócio?" e, talvez o mais importante, "as pessoas comprarão de mim, a um preço que me permita ter lucro financeiro, quando meu produto estiver pronto?". A introdução de um tipo de alimento em uma nova área geográfica — por exemplo, sushi na América do Norte no início de 1900 — e a introdução de uma nova tecnologia em um mercado preexistente — por exemplo, smartphones substituindo celulares e telefones fixos — são exemplos de incerteza com fonte no mercado.

Uma segunda fonte de incerteza é a tecnologia. Os empreendedores dependem da aplicação da tecnologia para executar suas ideias; portanto, devem suportar a incerteza relacionada à possibilidade de não conseguirem executar tecnologicamente o que imaginaram ser possível. Essa situação ocorre frequentemente com empreendimentos de alta tecnologia em que o modelo de negócio depende do desenvolvimento de tecnologias ainda não comprovadas que nem sempre acabam sendo bem-sucedidas em larga escala. Por exemplo, a tecnologia necessária para fabricar automóveis urbanos totalmente autônomos, até meados de 2025, ainda não foi totalmente desenvolvida. As empresas que trabalham nessa área devem continuar a garantir fundos para continuar o desenvolvimento sem ter certeza se algum dia conseguirão criar uma tecnologia suficientemente boa.

Por último, as instituições são a terceira fonte de incerteza. A incerteza institucional está relacionada à viabilidade da ideia do empreendedor sob um quadro cultural e normativo/legal específico. Em particular, os empreendedo-

res devem considerar tanto instituições informais quanto as formais e suas características, entre elas o alinhamento entre as informais e as formais, a qualidade e a estabilidade de ambas, além do fato de que as instituições impõem sobre as ações empreendedoras, bem como as interações entre essas características (Baumol, 1990; D'Andrea, 2023; North, 1990). Instituições que têm maior qualidade (em geral, instituições de livre mercado que, dentre outras, protegem a propriedade privada, asseguram o estado de direito isonômico para todos, no qual o mecanismo de preços pode funcionar livremente), são menos incertas e, portanto, menos onerosas para o empreendedor. É num ambiente no qual essa combinação está presente que haverá maior fomento à ação empreendedora. A comparação entre a quantidade e o tipo de ação empreendedora que ocorre em áreas mais e menos desenvolvidas do mundo demonstra a importância das instituições e de suas características. Um exemplo de como a incerteza institucional impacta os empreendedores, é a incerteza sobre o próprio dinheiro. Se os empreendedores não podem confiar no poder de compra do dinheiro que estão usando, terão que antecipar custos nominais mais altos, o que provavelmente irá acarretar preços de venda mais altos (ou quantidades menores, como visto na redução). Tais condições tornam muito mais difícil para os empreendedores calcular e avaliar se seus potenciais empreendimentos podem ser financeiramente bem-sucedidos (Ammous & D'Andrea, 2022)<sup>4</sup>.

### 1.3. Organização e Controle de Capital

Se as pessoas estão criando mais riqueza do que estão recebendo como renda, então elas não estão tornando outras pessoas mais pobres.

Thomas Sowell

A terceira característica da função empreendedora fala sobre a organização e o controle do capital usado para produzir o bem destinado a servir um mercado. Os empreendedores encontram, constroem e modificam recursos com base no que está previamente disponível no mercado (Bylund, 2016a). Eles então organizam esses recursos de uma forma específica que, eles acreditam, irá gerar frutos percebidos como mais valiosos do que a soma dos valores desses mesmos recursos antes de serem organizados (N. J. Foss et al., 2019; McCaffrey et al., 2024). Ao fazer isso, os empreendedores (re)direcionam o uso de recursos de acordo com seu julgamento; com esse (re)emprego, eles visam construir um futuro que os beneficiará em seus próprios termos.

O controle de capital é fundamental para entender o empreendedorismo porque implica que não existe um "empreendedor de ideias" e que, portanto, ideias empreendedoras não podem ser vendidas. O empreendedorismo está entrelaçado com e depende da execução. A realização de uma ideia está fundamentada na percepção subjetiva do presente e na imaginação subjetiva sobre o estado futuro das coisas que guia as ações presentes. O empreendedorismo é sobre o processo de transformar um conjunto de ideias em algo tangível, empregando recur-

sos. Quando uma pessoa com ideias empreendedoras encontra alguém com recursos e elas entram em sociedade, ambas se tornam empreendedoras (Kirzner, 1973; Rothbard, 1985). Nesse caso, se o negócio não for bem-sucedido, ambas perderão algo em comparação com o que tinham no início da parceria. O valor que deram ao seu negócio como um ativo no início da parceria é maior do que o valor dos ativos com os quais restarão quando a parceria terminar porque o negócio fracassou. Concomitantemente, agentes que apenas emprestam recursos aos empreendedores e não têm direito ao lucro ou prejuízo não são empreendedores, eles têm direito apenas aos aluguéis derivados de seu capital, independentemente do sucesso ou fracasso da iniciativa empreendedora.

Além disso, a produção empreendedora deve ser direcionada ao mercado. Este fator é importante porque produzir é um ato natural do ser humano e até mesmo não-empreendedores estão constantemente produzindo. Seres humanos produzem para superar a escassez, para deixar um estado de menor satisfação em busca de mais satisfação. No entanto, nem toda produção é direcionada ao mercado; na verdade, a maioria da produção é executada visando consumo (incluindo para fins de lazer); uma parte ínfima do que as pessoas produzem se destina a ser trocada no mercado. Apesar de posições contrárias (e.g. Packard, 2020), a produção destinada ao consumo direto (por exemplo: preparar uma refeição para si, limpar a própria casa, uma fazenda de subsistência ou uma chácara de lazer) geralmente não é considerada empreendedorismo. Quando a produção visa o consumo direto, quando o produtor não está tentando vender o resultado no merca-

do e, em muitos casos, está injetando riqueza financeira nesta mesma produção ao invés de tentar ficar mais rico com ela, não há empreendedorismo.

Além disso, quando o empreendedor está produzindo para o mercado, mas sua proposição de valor não é adotada por uma parcela lucrativa desse mercado, o empreendedor enfrentará prejuízos. Prejuízos significam que o empreendedor está consumindo o capital investido, em vez de acumular mais dele. A possibilidade de perder o capital investido na organização está sempre presente (D'Andrea, 2024). Prejuízos prolongados significam que o empreendedor terá que deixar de ser um empreendedor. Ao fazer isso, o empreendedor malsucedido libera o capital remanescente de sua iniciativa para ser empregado em outras iniciativas empreendedoras que, quando bem-sucedidas, continuarão a gerar mais riqueza para a sociedade (Rothbard, 2000).

Ademais, ao produzir, a maioria dos empreendedores bem-sucedidos foca em como eles agregam valor à estrutura produtiva. Tentar produzir tudo não é sábio porque a grande maioria dos recursos necessários para um processo produtivo pode ser encontrada no mercado. Tais recursos geralmente podem ser encontrados por um preço menor e com maior qualidade do que o nível que a empresa seria capaz de alcançar se tentasse produzir tudo por si mesma. Isso está relacionado ao fato de que uma maior especialização leva a uma maior produtividade. Assim, em sociedades nas quais mais empreendedores estão presentes, será mais fácil ser mais especializado; por outro lado, em economias menos desenvolvidas, os empreendedores terão que produzir mais internamente.

Como consequência, em sociedades menos economicamente desenvolvidas, empreendedores não conseguirão se especializar tanto quanto seus pares em economias mais avançadas. Como consequência, os custos por unidade para aqueles que são mais produtivos tenderão a ser menores; isso significa que um empreendedor mais produtivo terá mais probabilidade de alcançar maior lucratividade (Bylund, 2016a). Portanto, uma decisão de "fazer ou comprar" (Klein, 2005), quando permitida pela extensão do mercado, pela quantidade de empreendedores que oferecem proposições diferentes e complementares, possibilita que os empreendedores se concentrem em fazer (melhor) o que outros empreendedores estão fazendo mal ou não estão fazendo. Em tal situação, maior produtividade é alcançada por muitos empreendedores ao mesmo tempo, e a estrutura produtiva na totalidade se torna mais produtiva por estar cada vez mais alongada ou roundabout (Rothbard, 2004, Capítulo 8).

#### **1.4. Entregando Proposições de Valor na Busca por Lucro**

Antes da ascensão do capitalismo, a maneira como as pessoas acumulavam grande riqueza era saqueando, pilhando e escravizando seus semelhantes. O capitalismo tornou possível enriquecer servindo ao seu semelhante.

Walter E. Williams (2013)

O negócio de todo empreendedor é facilitar valor para os consumidores. Ao fazer isso, o empreendedor pode alcançar valor para si. Empreendedores bem-sucedidos cons-

troem e entregam proposições de valor em termos de produtos ou serviços vistos pelos consumidores, sejam outras organizações ou indivíduos, como mais valiosos do que o preço que lhes é pedido (Bylund & Packard, 2022; Packard, 2022). Quando a proposição de valor empreendedora é adotada por uma parte lucrativa do mercado — quando uma base de clientes suficientemente grande está disposta a pagar um preço alto o suficiente —, os empreendedores são recompensados com lucro e a própria vida dos empreendedores melhora.

Encontrar um estado geral melhor para si é o objetivo final de todas as ações; esse estado melhor é um sentimento subjetivo e motiva o comportamento. As pessoas agem buscando a remoção de algum desconforto percebido (fome, solidão, autoeficácia, abrigo etc.), o que, a pessoa acredita, a deixará em melhor situação. As pessoas agem buscando lucro na forma de um valor maior do que o que têm à disposição no presente. Portanto, num sentido amplo, lucrar significa melhorar e, portanto, é necessariamente subjetivo e, como consequência, não pode ser (perfeitamente) medido ou comparado (Mises, 1998, Capítulo XV; Packard, 2022). No entanto, independentemente da importância do valor para a ação e o empreendedorismo, apenas as empresas que estão constantemente beneficiando seus consumidores e sendo recompensadas por esse benefício com um valor maior do que o que foi usado para produzir a solução, são capazes de sobreviver a longo prazo; portanto, os empreendedores precisam também de uma maneira objetiva de medir os lucros.

Dada a discussão acima, o lucro deve ser entendido como tendo duas facetas: uma puramente subjetiva e uma fi-

nanceira, objetiva. A parte financeira do lucro usa o dinheiro e, como o dinheiro pode ser medido, ele é usado como uma régua comparável, um instrumento de medida objetivo e compreendido de maneira semelhante por todas as partes. É apenas com o uso do dinheiro que o cálculo econômico se torna possível. É somente usando o lado financeiro e objetivo do lucro que os empreendedores podem avaliar se seu negócio está beneficiando a sociedade, que eles podem auferir lucro ou prejuízo financeiro (Mises, 1935, 1956). Ao mesmo tempo, os preços em dinheiro são usados para indicar o valor da oferta do empreendedor no mercado. Ao precificar suas proposições de valor em termos monetários, empreendedores comunicam valor aos consumidores. Portanto, preços funcionam como ferramentas de comunicação dos empreendedores, eles informam os consumidores e direcionam a sua ação de comprar ou não comprar. Os consumidores são os capitães do navio do mercado e guiam os empreendedores, os timoneiros do mesmo navio, a produzir o que é visto pelos empreendedores como mais desejável para os consumidores (Mises, 1998, Capítulo XV, parte 3). Como timoneiros, os empreendedores podem se negar a seguir os capitães e tentar a sorte indo noutra direção. Empreendedores que tomam estas direções acreditam ser mais capazes do que os consumidores de julgar qual será o futuro preferido por estes mesmos consumidores. A frase atribuída a Henry Ford sobre “cavalos mais rápidos” e o notório desprezo por pesquisas de mercado que Steve Jobs mostrava antes do lançamento do primeiro smartph-  
hone são exemplos de timoneiros que decidiram não ouvir seus capitães e, ainda assim, tiveram sucesso.

O lucro financeiro, calculado monetariamente, é o ganho financeiro que ocorre quando a receita gerada pela produção de um negócio excede as despesas associadas a ele. Os lucros financeiros só são possíveis porque o futuro é incerto (Rothbard, 2004, Capítulo 8). Ao produzir, os empreendedores estão sempre enfrentando a possibilidade de lucro e prejuízo financeiro e, nesse sentido, o empreendedor é o único agente econômico que pode sofrer perdas financeiras. Os lucros financeiros ocorrem quando o empreendedor usou recursos para reduzir os problemas percebidos pelos consumidores na sociedade em maior grau do que outros empreendedores trabalhando no mesmo tempo e lugar. Portanto, os empreendedores são pagos em dinheiro por beneficiarem os outros nos próprios termos dessas outras pessoas.

Por outro lado, os empreendedores que constantemente perdem dinheiro não conseguirão permanecer empreendedores; eles irão à falência e voltarão a ser empregados. Prejuízos financeiros para o empreendedor indicam que seu empreendimento está retirando riqueza da sociedade. Esses negócios que perdem dinheiro estão usando recursos disponíveis na sociedade para fornecer menos valor do que estava disponível antes. Um empreendedor que sofre prejuízo está, a longo prazo, destruindo riqueza e prejudicando a sociedade. Quando um empreendedor malsucedido deixa o mercado, os recursos que estavam sendo usados em seu empreendimento são liberados para serem usados por outros empreendedores.

Finalmente, sob condições legais, morais e éticas, o lucro financeiro é a evidência, a prova, de que o empreendedor entregou mais valor à sociedade do que tirou dela para

criar o negócio/solução. Quando isso acontece, a riqueza total na sociedade aumenta. Portanto, quanto mais empreendedores bem-sucedidos existirem, melhor será a sociedade, porque mais pessoas, tanto empreendedores quanto consumidores, estarão em melhor situação. Deve-se ainda notar que sucessos passados não são garantia de sucessos futuros, e que quem quer que esteja exercendo a função empreendedora precisa construir e entregar constantemente proposições de valor que sejam vistas como valiosas pelos consumidores, assim seu negócio continuará a prosperar. Além disso, os seres humanos estão constantemente insatisfeitos, e sempre há novas proposições de valor a serem oferecidas; isso implica que, dado um ambiente institucional funcionando adequadamente, como veremos abaixo, sempre haverá novas e mais proposições de valor disponíveis para que os empreendedores criem e entreguem. A consequência disso é que o conjunto de empreendedores numa sociedade, quando livres para agir, irá proporcionar crescimento econômico de maneira constante.

Para que o empreendedorismo entregue essas proposições de valor, ele precisa lidar com questões relacionadas a marketing, operações, finanças e pessoas, funções de negócios que complementam a função empreendedora e, sem as quais, nenhum negócio pode sobreviver (D'Andrea, 2025).

## **2. Instituições, Mentalidade, Inovação e mais**

O capitalismo é um programa de recompensas sem fim para inovações que resolvem problemas para as pessoas. Quanto maior se torna um problema, maiores os custos que ele inflige à sociedade, mais poderosos os sinais para encontrar uma solução e maior a recompensa por sua resolução.

Saifedean Ammous (2023, Capítulo 17)

Como discutido anteriormente, o empreendedorismo é o motor do mercado. O ambiente em que os empreendedores atuam, no entanto, dita amplamente como eles o farão. Este é o que se chama academicamente de ambiente institucional (North, 1990; Williamson, 2000). As instituições são divididas em informais e formais e têm grande influência na forma como os indivíduos escolhem agir; isso é especialmente relevante para os empreendedores e como eles agirão e impactarão a sociedade (e.g. Baumol, 1990). As características institucionais — entre elas o alinhamento entre cultura e legislação, a qualidade, a estabilidade e o fardo que as instituições impõem — direcionarão os empreendedores a agir garantidamente, ou mesmo a se recusarem a agir. Tanto a curto quanto a longo prazo, um mau ambiente institucional prejudica profundamente a sociedade, enquanto um bom ambiente prepara o terreno para ação empreendedora que criará riqueza de maneira constante e levará ao desenvolvimento social (Acemoglu & Robinson, 2013; Bylund, 2016b; D’Andrea, 2023; Frølund, 2021).

As diferentes configurações institucionais e o apoio ao empreendedorismo manifestam-se no contraste entre o empreendedorismo por necessidade e por oportunidade (Audretsch et al., 2021). Especialmente quando as condições institucionais são ruins, as pessoas são forçadas ao empreendedorismo por necessidade. Quando isso ocorre, as pessoas iniciam negócios porque é muito difícil, ou mesmo impossível, para elas conseguirem um emprego, ou porque querem ou precisam complementar a renda vinda do emprego que possuem, ou ainda porque precisam da flexibilidade que um emprego regular não lhes daria. Nesse cenário, a escolha é limitada pelas situações e os indivíduos são quase que empurrados a iniciar seus próprios negócios. O foco desses empreendedores é a sobrevivência, e muitos prefeririam ter [apenas] um emprego regular. O empreendedorismo por necessidade é comumente associado ao baixo investimento em capital, a despesas gerais com a empresa bastante baixas, a baixos lucros e a impacto econômico bastante limitado. Estes tendem a ser negócios muito simples, comumente não empregando bens de capital (sem maquinário) nem funcionários. A maioria deles são negócios de serviços e comércio e são muito comuns em áreas subdesenvolvidas do mundo, enquanto surgem em áreas mais desenvolvidas durante crises econômicas. Quanto mais difíceis as condições institucionais, quanto menos economicamente desenvolvida a área, mais tende a ocorrer o empreendedorismo por necessidade.

Por outro lado, o empreendedorismo por oportunidade está associado à disposição do indivíduo de escolher ser empreendedor, ao invés de tomar outros caminhos possí-

veis. Uma oportunidade não é simplesmente uma ideia; é um conjunto favorável de circunstâncias que cria uma provável demanda de mercado para uma solução empreendedora. Uma oportunidade deve ser atraente, durável, oportuna e ancorada em uma proposição de valor em termos de um produto, um serviço ou um negócio. Além disso, os empreendedores precisam descobrir um período no qual seu negócio possa realisticamente entrar em um novo mercado; eles precisam encontrar uma janela de oportunidade aberta. Para fazer isso, eles observam várias tendências relacionadas à economia, sociedade (demografia, diversidade, etc.), tecnologia e até mesmo instituições e tentam encontrar um problema que precise e possa ser resolvido de maneira lucrativa naquele dado momento do tempo (Davidsson, 2015; Dimov, 2011).

Em alguns casos, quando há um fluxo constante de capital para manter o negócio funcionando antes que as receitas sejam capazes de cobrir os custos, ideias podem ser transformadas em oportunidades. Isso, no entanto, exigirá que muitos recursos sejam constantemente injetados na empresa sem certeza sobre lucros futuros; tal abordagem, portanto, não deve ser a primeira opção dos empreendedores. Os empreendedores devem evitar se apaixonar por uma ideia ou por uma tecnologia. Eles devem se esforçar para encontrar maneiras de fazer com que o empreendimento seja financeiramente lucrativo. Uma consequência disso é que ideias como o "estado empreendedor" (Mazzucato, 2013; McCloskey & Mingardi, 2020) e tentar copiar arranjos como o que existe no Vale do Silício e seu foco em empreendedorismo de alta tecno-

logia (Lerner, 2009) devem ser tratadas com muita parcimônia.

O empreendedorismo por oportunidade é muito mais comum em regiões desenvolvidas, onde as pessoas podem, com mais segurança, suportar a incerteza e onde as consequências de ser malsucedido não são catastróficas. Em áreas menos desenvolvidas, tende a ocorrer com maior frequência quando as condições institucionais melhoram e em períodos de booms econômicos. O empreendedorismo por oportunidade foca no crescimento e na criação de riqueza, está geralmente associado ao investimento em bens de capital, contratação de pessoal, uso e desenvolvimento de conhecimento de alto nível e geralmente implica algum tipo de inovação de produto.

Um complemento à dicotomia necessidade contra oportunidade é dado pelos conceitos de imitação ou inovação (D'Andrea, 2025; D'Andrea & Mazzoni, 2019; Kirzner, 1973; Schumpeter, 1983). Assim como na função empreendedora, tanto imitação quanto inovação ocorrem em empresas iniciantes e pequenas, bem como em ambientes organizacionais maiores.

A inovação consiste em mudar um negócio ou criar um novo. Trata-se de inserir em um mercado algo que será visto como valioso para os consumidores (independentemente do tipo ou tamanho da organização que o faz) ou que tornará a organização mais produtiva, reduzindo seus custos e, portanto, aumentando seus lucros. De qualquer forma, a inovação permite que mais valor seja alcançado pelos consumidores e/ou pelos empreendedores em comparação com a situação anterior (D'Andrea, 2025). A

inovação está sempre presente e é algo do qual a economia não pode prescindir (Bylund, 2016a, 2020; D'Andrea & Luce, 2021). Inovação ocorre na gestão, no marketing, nas operações e nos produtos, e a grande maioria das inovações é e permanece invisível para os consumidores, que só têm acesso ao produto final e não a como o produto surgiu. As inovações geram "o vendaval perene da destruição criativa" (Schumpeter, 1983, p. 83, *tradução nossa*), criando novas indústrias e tornando as mais antigas obsoletas. As inovações empurram as possibilidades de valor para lugares antes inalcançáveis, abrindo novas possibilidades para os consumidores e permitindo que mais oportunidades empreendedoras surjam. Concomitantemente, as inovações melhoram a produtividade, reduzindo custos e permitindo empreendimentos mais lucrativos. É o incentivo institucional à ação empreendedora que proporciona a inovação e o consequente aumento do bem-estar e do padrão de vida e qualidade de vida associados à civilização moderna.

O empreendedorismo imitativo, por outro lado, foca em difundir soluções e torná-las disponíveis para diferentes mercados, incluindo diferentes áreas geográficas, diferentes segmentos da população ou diferentes indústrias. Isso geralmente implica reduzir os custos de produção e, assim, reduzir os preços dos produtos finais para que eles possam ser adquiridos por aqueles com menor renda disponível. Os empreendedores imitativos constroem sobre o que foi previamente criado por inovadores e adaptam aquelas criações, tornando as soluções mais acessíveis para um público maior (Kirzner, 1973).

Finalmente, a cultura organizacional e sua relação com a mentalidade empreendedora também são importantes para a função de empreendedora, especialmente para sua execução dentro de negócios preexistentes. Culturas que abraçam a mentalidade empreendedora — consistindo em uma constelação de motivos, habilidades e processos de pensamento e definida como "uma perspectiva cognitiva que permite a um indivíduo criar valor reconhecendo e agindo sobre oportunidades, tomando decisões com informações limitadas e permanecendo adaptável e resiliente em condições que são frequentemente incertas e complexas" (Dasgupta et al., 2023, pp. 13, 17; Kuratko et al., 2021, *tradução nossa*) — incentivam o empreendedorismo. Essas culturas são geralmente caracterizadas por hierarquia reduzida. São comumente menos autoritárias e menos burocráticas. Por causa dessas características, incentivarão o exercício da mentalidade empreendedora pelos funcionários. Isso se reflete mais comumente num comportamento criativo e experimental que tende a gerar mais ideias e mais inovação. Essas organizações serão mais flexíveis para causar mudanças no mercado e mais adaptáveis às mudanças de mercado causadas por outros atores ou pelo ambiente; como consequência, é provável serem mais bem-sucedidas do que aquelas que não abraçam essa mentalidade.

## **Conclusões: Desenvolvimento Econômico como consequência do Empreendedorismo**

É impossível eliminar a figura do empresário do quadro de uma economia de mercado. Os fatores de produção não se podem juntar espontaneamente. Precisam, para serem combinados, dos esforços intencionais de homens que visam a atingir certos fins e são motivados pelo desejo de melhorar seu estado de satisfação. Ao eliminar o empresário, elimina-se a força motriz do sistema de mercado.

Ludwig von Mises, 2010, p. 248

Empreendedores agem localmente e, às vezes, se esforçam para (e podem) ter um impacto sistêmico (Sautet, 2013). Para isso, eles suportam a incerteza, o que sempre coloca seus bens em risco. Eles fazem isso enquanto tentam lucrar, tornando as vidas dos consumidores melhores do que eram antes, mas estão sempre sob a possibilidade de sofrer prejuízos financeiros. Suas ações continuam a gerar proposições de valor que são, o que significa que os consumidores encontram soluções mais valiosas para seus problemas e necessidades quando mais empreendedores estiverem agindo ao seu redor. O fato de as pessoas em algumas sociedades poderem escolher entre dez modelos de carros ou cinquenta restaurantes (entre muitas outras escolhas) é possibilitado por empreendedores e sua organização de recursos em busca de lucro tanto subjetivo quanto monetário. Esse fato é evidente na profusão de atividade empreendedora em sociedades mais prósperas e em seu corolário, a falta de tal atividade vi-

brante e impactante nas sociedades menos economicamente desenvolvidas.

Embora uma sociedade próspera veja mais atividade empreendedora, é importante colocar as coisas em sua ordem correta: o empreendedorismo causa prosperidade e, por sua vez, uma sociedade próspera permitirá que ainda mais empreendedorismo ocorra. Mas é impossível continuar a construir uma sociedade próspera sem permitir que empreendedores ajam, a prosperidade é impossível sem uma profusão de atividade empreendedora. Entidades centralizadas, como governos<sup>5</sup>, não são capazes de gerar riqueza e prosperidade; elas podem, no entanto, tornar o empreendedorismo mais fácil ou mais difícil (ver Engelhart, 2012 e Rothbard, 2000 para pormenores sobre as consequências da intervenção monetária sobre os empreendedores).

O empreendedorismo, no entanto, não beneficia todos os membros da sociedade de uma só vez. Sua ação beneficiará alguns, como discutimos, mas também prejudicará outros, em especial, concorrentes (e até mesmo indústrias inteiras) que não conseguem lidar com as mudanças impostas por inovadores e imitadores e podem ser expulsos do mercado se não se adaptarem. Empreendedores que não abraçam o dinamismo e a inovação verão suas soluções se tornarem obsoletas e serem substituídas por novas, que são mais valiosas aos olhos dos consumidores. Como consequência, as organizações que não são dinâmicas o suficiente perecem, com todas as consequências sociais dolorosas que tais eventos causam. Através da inovação, o empreendedorismo torna o mercado mais produti-

vo; isso libera recursos para serem usados em outros empreendimentos (D'Andrea, 2025; McAfee, 2019; Ritenour, 2023; Tupy, 2022).

O empreendedorismo, em empresas novas ou existentes, muda indústrias e vidas por toda parte. Em sua busca por uma vida melhor para si, empreendedores geram novos empregos, tornam outros obsoletos e sustentam organizações maiores, incluindo governos. Quando são bem-sucedidos, o resultado é uma sociedade mais rica.

Finalmente, num ambiente institucional acolhedor, o conjunto de empreendedores bem-sucedidos, trabalhando de forma complementar tanto de maneira inovadora quanto imitativa, melhora a sociedade, alocando recursos para onde os capitães do navio acham que eles são mais valiosos. Sabendo disso, aqueles com poder político devem se esforçar por proporcionar um ambiente que facilite, e não dificulte, a ação empreendedora. Dentro de condições institucionais acolhedoras, ao longo do tempo, o empreendedorismo, exercido tanto em negócios novos quanto existentes, criará uma sociedade mais saudável, mais rica e mais próspera.

## **Referências**

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2013). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Books.

Ammous, Saifedean. *Principles of Economics*. The Saif House, 2023.

Ammous, S., & D'Andrea, F. A. M. C. (2022). *Hard Money and Time Preference*. MISES: Interdisciplinary Journal of

Philosophy, Law and Economics, 10. <https://doi.org/10.30800/mises.2022.v10.1495>

Audretsch, D. B., Belitski, M., Chowdhury, F., & Desai, S. (2021). Necessity or opportunity? Government size, tax policy, corruption, and implications for entrepreneurship. *Small Business Economics*. <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00497-2>

Baumol, W. J. (1990). Entrepreneurship: Productive, Un-productive, and Destructive. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 1 (October)), 893–921.

Bosma, N., Hill, S., Ionescu-Somers, A., Kelley, D., Levie, J., & Tarnawa, A. (2020). *Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report*. Global Entrepreneurship Research Association, London Business School.

Brown, L., Packard, M. D., & Bylund, P. L. (2018). Judgment, fast and slow: Toward a judgment view of entrepreneurs' impulsivity. *Journal of Business Venturing Insights*, 10, e00095. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2018.e00095>

Bylund, P. L. (2016a). *The problem of production: a new theory of the firm*. Routledge.

Bylund, P. L. (2016b). *The Seen, the Unseen, and the Unrealized*. Lexington Books.

Bylund, P. L. (2020). Finding the Entrepreneur-Promoter: A Praxeological Inquiry. *Quarterly Journal of Austrian Economics*, 23(3–4), 355–389. <https://doi.org/10.35297/qjae.010074>

Bylund, P. L. (2025). *Entrepreneurship and Evolutionary Economics*. Cambridge University Press.

Bylund, P. L., & McCaffrey, M. (2017). A theory of entrepreneurship and institutional uncertainty. *Journal of Business Venturing*, 32(5), 461–475. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2017.05.006>

Bylund, P. L., & Packard, M. D. (2022). Subjective value in entrepreneurship. *Small Business Economics*, 58(3), 1243–1260. <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00451-2>

- D'Andrea, F. A. M. C. (2023). Entrepreneurship and institutional uncertainty. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 12(1), 10–31. <https://doi.org/10.1108/JEPP-01-2022-0018>
- D'Andrea, F. A. M. C. (2024). Man of Action: Murray N. Rothbard's Contributions to the Theory of Entrepreneurship. *Quarterly Journal of Austrian Economics*, 27(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35297/001c.117692>
- D'Andrea, F. A. M. C. (2025). Innovation: Bridges Between Management and the Austrian School. In Vishal Gupta & Per Lennart Bylund (Eds.), *Research Handbook of Austrian Economics in Management and Entrepreneurship*. Edward Elgar.
- D'Andrea, F. A. M. C., & Luce, F. B. (2021). A Strategic Marketing Perspective on Entrepreneurs & Innovation. *Brazilian Journal of Marketing*, 20(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.5585/remark.v20i3.16322>
- D'Andrea, F. A. M. C., & Mazzoni, J. F. (2019). For a less dramatic creative destruction. *MISES: Interdisciplinary Journal of Philosophy, Law and Economics*, 7(3). <https://doi.org/10.30800/mises.2019.v7.1245>
- Daspit, J. J., Fox, C. J., & Findley, S. K. (2023). Entrepreneurial mindset: An integrated definition, a review of current insights, and directions for future research. *Journal of Small Business Management*, 61(1), 12–44. <https://doi.org/10.1080/00472778.2021.1907583>
- Davidsson, P. (2015). Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization. *Journal of Business Venturing*, 30(5), 674–695. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2015.01.002>
- Dimov, D. (2011). Grappling with the Unbearable Elusiveness of Entrepreneurial Opportunities. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 35(1), 57–81. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00423.x>
- Dorobat, C.-E., McCaffrey, M., & Topan, M. V. (2024). Exploring the microfoundations of hybridity: A judgment-based

approach. *Journal of Business Venturing*, 39(4), 106406.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2024.106406>

Engelhardt, L. (2012). Expansionary monetary policy and decreasing entrepreneurial quality. *Quarterly Journal of Austrian Economics*, 15(2), 172–194.

EU SME Centre. (2023, August 24). SMEs in China: 2023 Policy Environment Report. SMEs in China: 2023 Policy Environment Report. <https://www.eusmecentre.org.cn/publications/smes-in-china-2023-policy-environment-report/>

Foss, K., Foss, N. J., & Klein, P. G. (2007). Original and Derived Judgment: An Entrepreneurial Theory of Economic Organization. *Organization Studies*, 28(12), 1893–1912.  
<https://doi.org/10.1177/0170840606076179>

Foss, N. J., & Klein, P. G. (2012). *Organizing entrepreneurial judgment: a new approach to the firm*. Cambridge University Press.

Foss, N. J., Klein, P. G., & McCaffrey, M. (2019). *Austrian Perspectives on Entrepreneurship, Strategy, and Organization*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108777742>

Frølund, C. W. (2021). Institutions, uncertainty, and entrepreneurial judgment. *Journal of Institutional Economics*, 17(6), 913–923. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1744137421000485>

Grégoire, D. A., & Shepherd, D. A. (2012). Technology-Market Combinations and the Identification of Entrepreneurial Opportunities: An Investigation of the Opportunity-Individual Nexus. *Academy of Management Journal*, 55(4), 753–785. <https://doi.org/10.5465/amj.2011.0126>

Higgs, R. (1997). Regime uncertainty: Why the Great Depression lasted so long and why prosperity resumed after the war. *Independent Review*, 1(4), 561–590.

Kirzner, I. M. (1973). *Competition and entrepreneurship*. University of Chicago Press.

Klein, P. G. (2005). The Make-or-Buy Decision: Lessons from Empirical Studies. In *Handbook of New Institutional*

Economics (pp. 435–464). Springer. [https://doi.org/10.1007/0-387-25092-1\\_18](https://doi.org/10.1007/0-387-25092-1_18)

Klein, P. G. (2008). Opportunity discovery, entrepreneurial action, and economic organization. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 2(3), 175–190. <https://doi.org/10.1002/sej.50>

Klein, P. G., Mahoney, J. T., McGahan, A. M., & Pitelis, C. N. (2010). Toward a theory of public entrepreneurship. *European Management Review*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.1057/emr.2010.1>

Knight, F. H. (1985). *Risk, Uncertainty and Profit*. University of Chicago Press.

Kumar, S., Kataria, R., & Iqba, M. (2024). The MSME Revolution. <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specific-docs/documents/2024/dec/doc20241223476301.pdf>

Kuratko, D. F., Fisher, G., & Audretsch, D. B. (2021). Unraveling the entrepreneurial mindset. *Small Business Economics*, 57(4), 1681–1691. <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00372-6>

Lerner, J. (2009). *Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed--and What to Do About It*. Princeton University Press.

Manish, G. P., & Sutter, D. (2016). Mastery versus profit as motivation for the entrepreneur. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 5(1), 95–112. <https://doi.org/10.1108/JEPP-10-2015-0032>

Marion Ceolin, A. (2026). *The Strategic Organization of Judgmental Governance* [Doctoral Dissertation]. Universidad Rey Juan Carlos.

Marion Ceolin, A., & Mazzoni, J. F. R. (2024). Beyond Rationality: Exploring Neoclassical, Behavioral, and Austrian Approaches to Finance. *Quarterly Journal of Austrian Economics*, 27(3). <https://doi.org/10.35297/001c.123502>

Mazzucato, M. (2013). *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*. Anthem Press.

McAfee, A. (2019). *More from less: The surprising story of how we learned to prosper using fewer resources—And what happens next*. Simon and Schuster.

McCaffrey, M., Bylund, P. L., & Klein, P. G. (2024). Austrian Economics and Entrepreneurship. *Foundations and Trends® in Entrepreneurship*, 20(1), 1–108. <https://doi.org/10.1561/0300000118>

McCloskey, D. N., & Mingardi, A. (2020). *The Myth of the Entrepreneurial State*. The American Institute for Economic Research.

Mises, L. von. (1935). *Economic Calculation in the Socialist Commonwealth*. In F. A. von Hayek (Ed.), *Collectivist Economic Planning* (pp. 87–130). Routledge & Keegan Paul.

Mises, L. von. (1956). *Socialism: An economic and sociological analysis* (Translated). Jonathan Cape.

Mises, L. von. (1998). *Human action: A Treatise on Economics* (The Scholars ed.). Mises Institute.

Mises, L. von. (2010). *Ação Humana*. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil.

Mises, L. von. (2016). *The Mises Reader: Unabridged* (Shawn Ritenour, Ed.; Paperback). Mises Institute. [https://cdn.mises.org/The%20Mises%20Reader%20Unabridged\\_0.pdf](https://cdn.mises.org/The%20Mises%20Reader%20Unabridged_0.pdf)

Muriithi, S. M. (2017). African Small And Medium Enterprises (SMEs) Contributions, Challenges And Solutions. *European Journal of Research and Reflection in Management Sciences*, 5(1), 36–48.

North, D. (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Harvard University Press.

Packard, M. D. (2020). Autarkic Entrepreneurship. *Quarterly Journal of Austrian Economics*, 23(3–4), 390–426. <https://doi.org/10.35297/qjae.010075>

Packard, M. D. (2022). *Entrepreneurial Valuation*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110750805>

- Packard, M. D., & Bylund, P. L. (2019). What is Entrepreneurial Judgment, Anyway? *Academy of Management Proceedings*, 2019(1), 17838. <https://doi.org/10.5465/AMBPP.2019.17838abstract>
- Packard, M. D., & Bylund, P. L. (2021). From homo economicus to homo agens: Toward a subjective rationality for entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*, 36(6), 106159. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2021.106159>
- Packard, M. D., & Bylund, P. L. (2025). Towards an entrepreneurial judgement theory: Building the cognitive microfoundations of entrepreneurial judgement. *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, 43(1), 53–75. <https://doi.org/10.1177/02662426241269772>
- Ritenour, S. (2023). *The Economics of Prosperity*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788117791>
- Robitaille, C., & Leroux, R. (2023). Rationality, Praxeology, and History: The Contributions of Ludwig von Mises to the Theory of Rationality in the Social Sciences. In *The Palgrave Handbook of Methodological Individualism* (pp. 161–180). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-41512-8\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-031-41512-8_9)
- Rothbard, M. N. (1985). Professor Hébert on Entrepreneurship. *The Journal of Libertarian Studies*, VII(2), 281–286.
- Rothbard, M. N. (2000). *America's Great Depression* (Fifth Edit). Mises Institute. [https://cdn.mises.org/Americas Great Depression\\_3.pdf](https://cdn.mises.org/Americas%20Great%20Depression_3.pdf)
- Rothbard, M. N. (2004). *Man, Economy, and State A Treatise on Economic Principles with Power and Market Government and the Economy*. Ludwig von Mises Institute.
- Samuelson, P. A. (1961). *Economics: An Introductory analysis* (5th ed.). McGrall-Hill Book Company, Inc.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. (1985). *Principles of economics*. McGraw-Hill.
- Sarasvathy, S. D. (2008). *Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise*. Edward Elgar Publishing.

Sautet, F. E. (2013). Local and Systemic Entrepreneurship: Solving the Puzzle of Entrepreneurship and Economic Development. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 37(2), 387–402. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2011.00469.x>

Schumpeter, J. A. (1983). *Theory of Economic Development*. Transaction Publishers.

SEBRAE. (n.d.). Micro e pequenas empresas geram 27% do PIB do Brasil. Mercado e Vendas. Retrieved March 24, 2025, from <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufsm/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-bra-sil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD>

SEBRAE. (2023, July 26). Qual o papel das pequenas empresas na economia brasileira . Empreendedorismo. <https://www.sebrae-sc.com.br/blog/qual-o-papel-das-pequenas-empresas-na-economia-brasileira>

Staley, D. J. (2017). Time and the Ontology of the Future. *World Futures Review*, 9(1), 34–43. <https://doi.org/10.1177/1946756717690173>

The European Union. (n.d.). What the European Commission does for SMEs . Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). Retrieved March 24, 2025, from [https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes_en)

The Group of the European People's Party (EPP Group). (n.d.). EU Legislation must be SME Friendly. Helping Small Business to Thrive. Retrieved March 24, 2025, from <https://www.eppgroup.eu/what-we-stand-for/our-priorities/helping-small-business-to-thrive>

Tupy, M. L. , P. G. L. (2022). Superabundance: the story of population growth, innovation, and human flourishing on an infinitely bountiful planet. Cato Institute.

U.S. Chamber of Commerce. (2024, May 20). Small Business Data Center. Small Business. <https://www.us-chamber.com/small-business/small-business-data-center>

Williamson, O. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613. <https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595>

Williams, Walter E. *Liberty versus the tyranny of socialism: Controversial essays*. Hoover Press, 2013.

Word Bank. (2025). *Entrepreneurship Database*.

World Bank. (n.d.). *Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance. Understanding Poverty*. Retrieved March 24, 2025, from <https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance>

World Economic Forum. (2024, January 9). These charts show which businesses are driving the EU economy. These Charts Show Which Businesses Are Driving the EU Economy. <https://www.weforum.org/stories/2024/01/chart-drive-eu-economy-small-business-sme/>

## Notas

1. Agradeço as ideias e sugestões fornecidas por Artur Marion Ceolin, Per Bylund e Hunter Hastings para as versões anteriores deste capítulo. Quaisquer erros remanescentes são de minha inteira responsabilidade.
2. Para mais explicações sobre como e porquês da ação humana, ver Mises (2016, Capítulos 1 e 2)
3. Há um debate ontológico sobre a natureza do futuro no qual tenta-se entender se este é verdadeiramente incognoscível ou se pode ser previsto dado, por exemplo, uma quantidade suficiente de pontos de dados passados (por exemplo, Staley, 2017). Neste capítulo adoto a primeira perspectiva que considera o futuro verdadeiramente incognoscível.
4. Aqui vale destacar o potencial desastroso das políticas monetárias expansionistas e suas consequências nefastas para a redução da capacidade de sucesso do empreende-

dor médio como visto em Rothbard (2000) e Engelhart (2012).

5. Aqui, uma afirmação famosa de Samuelson's (1961; Samuelson & Nordhaus, 1985) vem à mente. Durante décadas, este economista afirmou que a economia planejada centralmente - que repele a presença de empresários e dá aos burocratas estatais a tarefa de organizar os recursos produtivos - como a União Soviética, poderia prosperar. Ele defendia que a economia Soviética acabaria por ultrapassar a economia de livre mercado dos Estados Unidos.

## Capítulo 2

# Regulação e seus impactos no empreendedorismo

Adriano Paranaíba, PhD

Dimária Sila e Meirelles, PhD

### Introdução

Diversos são os manuais que definem regulamentação como o meio pelo qual a Administração Pública toma medidas para assegurar a eficiência do mercado, reforçar a segurança, promover o progresso econômico e alcançar benefícios de bem-estar social (Brasil, 2021). No entanto, existem diversas evidências apontando que, ao invés de corrigir as falhas de mercado, as regulações criam falhas de governo. Como falhas de governo entendemos como quando a tomada de decisão para aplicabilidade de soluções normativas encontra limitações que incorrem à externalidades maiores que a falha de mercado que se justificou a regulação econômica. O objetivo deste capítulo é apontar como a regulação atrapalha a ação empreendedora e como os empreendedores reagem à regulação.

## 1. Desnudando a regulação

Nas últimas décadas, o debate sobre como a regulação governamental afeta as empresas e a inovação tem ganhado força. Um ponto de partida para essa discussão são os trabalhos pioneiros de Stigler & Friedland (1962) e Stigler (1971). Eles levantaram questões cruciais que, embora focadas em setores como o de energia elétrica e aviação, aplicam-se a toda a economia. As perguntas “O que os reguladores podem, de fato, regular?” (Stigler & Friedland, 1962, p.1) e “Que benefícios o Estado pode oferecer a um setor?” (Stigler, 1971, p.4) nos convidam a pensar criticamente sobre o verdadeiro propósito das regras. Elas existem para proteger o consumidor de monopólios ou, como sugere Posner (1974), podem acabar servindo para proteger os interesses de grandes grupos econômicos? Esse questionamento revela um dilema fundamental sobre o verdadeiro impacto da regulação.

A ideia de que a regulação pode favorecer grandes corporações em vez da sociedade foi aprofundada pela teoria da “escolha pública”, desenvolvida por Buchanan & Tullock (1965). Essa teoria aponta para as falhas do governo em criar regras eficientes, o que pode gerar prejuízos para todos. Em vez de estimular a economia e a inovação, muitas regulamentações acabam criando barreiras que dificultam o surgimento de novas empresas e desviam recursos que poderiam ser usados para o crescimento. Autores como Williamson & Williamson (2000), Williams (2010) e Morrall & Broughel (2014) reforçam essa visão, argumentando que o excesso de cautela na criação de leis leva a “abusos regulatórios” que sufocam a inovação. Ao

tentar prever e evitar todos os riscos, essas regras acabam impedindo o desenvolvimento de novos produtos, serviços e modelos de negócio, especialmente em áreas intensamente reguladas, como saúde e energia.

Estudos mais recentes, baseados em dados concretos, como os de Djankov et al. (2002) e Klapper et al. (2006), trouxeram novas evidências para essa discussão. As pesquisas indicam que não existe uma ligação direta e positiva entre mais regulação e maior crescimento econômico. Na verdade, o que se observa é o contrário: o excesso de regras pode prejudicar o desenvolvimento. Um estudo de Bailey & Thomas (2017), que analisou 251 setores da economia entre 1997 e 2011, concluiu que a regulação impacta negativamente a criação de novas empresas e a geração de empregos. Da mesma forma, Bjørnskov & Foss (2008), usando dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), encontraram uma relação negativa entre o tamanho do governo e os níveis de empreendedorismo. Em resumo, essas pesquisas fortalecem a ideia de que a regulação, quando excessiva, pode limitar o dinamismo da economia ao restringir a flexibilidade e a capacidade de inovar do setor privado.

## **2. Por que os reguladores erram tanto?**

Um estudo do IPEA (Brandão e Bruno-Faria, 2017) aponta que regras inadequadas estão entre os principais obstáculos para a inovação no Brasil. Essa percepção é compartilhada internacionalmente, como mostra um relatório do Governo do Reino Unido (2013) que identificou regulamentações na União Europeia que acabam impondo res-

trições desnecessárias. O economista Coase (1988) explica que um dos grandes problemas é que os reguladores frequentemente criam leis presumindo que possuem todas as informações necessárias. Demsetz (1969) chamou essa tendência de “Falácia do Nirvana”: a crença equivocada de que a realidade se comportará exatamente como o modelo teórico previu.

Hayek (1937) já alertava para a importância de confiar na racionalidade dos indivíduos e das empresas, em vez de centralizar as decisões no Estado. Segundo ele, as ações estatais podem distorcer a noção real de preços, o que impede que as pessoas e as empresas tomem decisões econômicas de forma lógica. Para que o governo pudesse coordenar a economia de forma eficiente e evitar essas distorções, o custo dessa coordenação se tornaria praticamente infinito.

Nesse sentido, o setor privado leva vantagem na hora de decidir onde investir. Como aponta Paranaíba (2015, p. 446), “o setor privado se destaca frente à racionalidade de como realizar investimentos, em comparação com o setor público, visto que seu condicionamento à vivência dos riscos, em seu cotidiano, permite que sua tomada de decisão sobre determinado investimento possua maior chance de lograr sucesso”. Em outras palavras, por lidar com riscos diariamente, o empreendedor está mais preparado para fazer escolhas bem-sucedidas do que um agente governamental.

Quando o governo atua como o criador das “regras do jogo”, ele pode, sem intenção, adicionar riscos desnecessários à atividade empreendedora, principalmente devido

a ineficiências que geram uma “assimetria de informação” (quando uma parte sabe muito mais que a outra). Como os empreendedores estão sempre desenvolvendo novos produtos e serviços, é natural que surjam desafios na hora de criar leis para essas novidades, mesmo em governos com intenções benévolas. Autores como Williams (2010) e Morrall e Broughel (2014) descrevem como o processo regulatório enfrenta problemas antes, durante e depois da sua elaboração. A situação é tão complexa que, como afirma Cavalcanti (2020, p.268), “é possível, até mesmo, duvidar das aptidões da intervenção do Estado ao pretexto de ‘corrigir falhas do mercado’”.

Essa ineficiência do Estado na criação de regras se materializa em novos custos para as empresas, que podem ser divididos em duas categorias principais:

- Custos Financeiros Diretos: são valores que a empresa é obrigada a pagar diretamente ao governo, como taxas e encargos para obter uma licença de funcionamento.
- Custos de Conformidade (ou Compliance): são todos os outros gastos necessários para seguir a regulamentação, como a contratação de especialistas, a adaptação de processos e o tempo gasto para entender e implementar as regras.

Esses custos, somados, reduzem a capacidade de competição das empresas. No Brasil, esse peso é conhecido como “Onerosidade Regulatória”, um fardo que, quando

excessivo, pode ser considerado um abuso do poder de regular por parte do Estado (Paranaíba e Mazzoni, 2023).

### 3. Como os empreendedores reagem à regulação?

Infelizmente, dependendo da complexidade regulatória e dos altos custos de adequação à regulação, muitas empresas possuem uma única opção: fechar as portas. Contudo, os empreendedores não são meros espectadores passivos das regras criadas pelo governo. Suas reações são variadas e, muitas vezes, mais sofisticadas do que as estratégias clássicas de simplesmente tentar influenciar o regulador, como descreveram Stigler (1971) e Becker (1983). Uma abordagem que ganhou força recentemente é o ***regulatory entrepreneurship***. O conceito, analisado por Barry & Pollman (2016), descreve como algumas empresas já nascem com a mudança das regras em seu plano de negócios. Em vez de apenas se adaptar, elas buscam moldar ativamente as leis a seu favor. Exemplos claros são as gigantes de tecnologia e as plataformas da economia compartilhada (Hughes, 2022). Ao crescerem a ponto de se tornarem indispensáveis, elas ganham poder para mobilizar seus usuários, obter apoio político e, assim, reescrever as regras do jogo para beneficiar seu modelo de negócio.

Uma das táticas utilizadas é o ***entrepreneurial framing***. Segundo Snihur et al. (2021), trata-se de construir uma narrativa positiva em torno de suas inovações para conquistar o público e os reguladores, conferindo legitimidade e valor à empresa. Além disso, empresas com muito

capital e rápido crescimento frequentemente usam processos judiciais como ferramenta de pressão para forçar mudanças nas leis (Baker, 2020). Pollman (2018) observa que companhias com forte apelo social usam sua influência para moldar o ambiente legal de acordo com seus interesses. Portanto, o empreendedorismo regulatório não é uma reação passiva, mas uma estratégia proativa para criar um cenário favorável ao crescimento e à inovação.

Além das estratégias mais conhecidas, como o **lobby**, existe uma abordagem ainda mais ousada: a **rule-breaking entrepreneurial action**. Lucas et al. (2022) desenvolveram uma teoria sobre essa ação, argumentando que alguns empreendedores quebram normas de forma estratégica. Eles exploram falhas ou ambiguidades nas leis para operar em “zonas cinzentas”. Isso não significa agir necessariamente de forma ilegal, mas sim aproveitar brechas para criar e capturar valor. Para esses empreendedores, quebrar a regra é uma resposta calculada a um sistema regulatório falho, permitindo inovar e atender a novas demandas de maneira eficiente e lucrativa (Lucas et al., 2022).

Essas discussões mostram como a relação entre regulação e empreendedorismo é complexa. Para muitos, apenas seguir as regras não é uma opção viável. Em vez disso, eles buscam alternativas como influenciar o regulador, moldar o ambiente ou até mesmo quebrar as normas. Contudo, essas estratégias funcionam melhor para grandes empresas, que têm capital para bancar essas ações até alcançarem o sucesso. Como já apontava Penrose (1959), essa não é a realidade de pequenas empresas e startups, que enfrentam desafios muito maiores com as barreiras regulatórias. Sem o mesmo poder financeiro,

elas têm dificuldade para competir, especialmente diante de regras complexas e altos custos para cumpri-las.

Por outro lado, as pequenas empresas podem ter uma vantagem estratégica justamente quando as regras mudam. Grandes corporações, com suas estruturas pesadas e burocráticas, demoram a se adaptar a novas condições regulatórias. Isso pode criar uma janela de oportunidade para empresas menores e mais ágeis. A capacidade de se ajustar rapidamente é uma característica natural das pequenas empresas e, em mercados muito regulados, essa flexibilidade pode se tornar um grande diferencial competitivo.

#### **4. A teoria de “empreendedorismo na regulação”**

Embora as regulações representem desafios institucionais, a forma como os empreendedores as enfrentam vai além da simples decisão de cumpri-las ou não. A literatura aponta diversas alternativas para aqueles que optam por não seguir as normas à risca. Entre elas estão a captura regulatória, o *lobby*, o *regulatory entrepreneurship* (com ou sem a estratégia de *Entrepreneurial Framing*) e a *rule-breaking entrepreneurial action*, que pode chegar à completa desconsideração das regras.

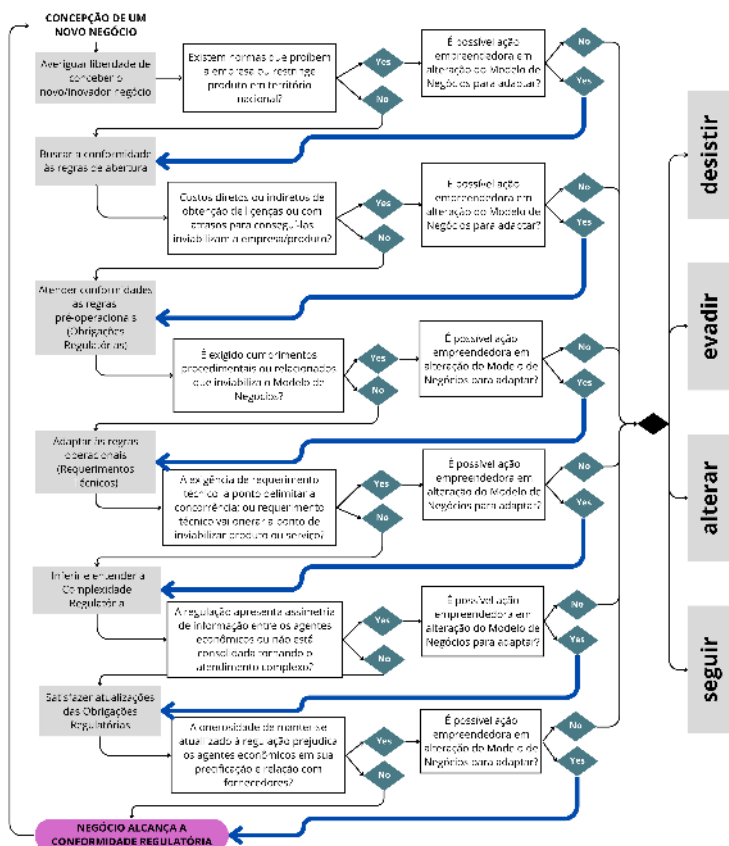
Contudo, como as implicações regulatórias se manifestam ao longo de todo o ciclo de vida da empresa, os empreendedores se deparam com um cenário dinâmico de decisões. Nesse contexto, eles podem descobrir e desenvolver novas maneiras de se adequar à regulação, muitas vezes

como resultado da ação e da interação com outros empreendedores do mesmo mercado.

O modelo conceitual de Paranaíba, Meirelles e D'Andrea (2025) parte da premissa de que todo empreendedor atua em um ambiente institucional, sendo este uma fonte primária de incertezas para o negócio. Com base em conceitos consolidados sobre a criação e o desenvolvimento de empresas, o modelo oferece uma perspectiva complementar para entender como os empreendedores interagem com o ambiente institucional e, em especial, com o regulatório. Ao contrário das abordagens tradicionais, que veem a regulação como um fator exclusivamente externo e restritivo, este modelo a trata como uma variável integrada ao empreendedorismo estratégico da empresa. A teoria do "empreendedorismo na regulação" enfatiza que, em vez de apenas se adaptarem passivamente, os empreendedores podem interpretar a regulação e suas incertezas como oportunidades para inovar e ajustar seus modelos de negócio.

Como ilustração de como empresários interpretam as regulações em seus negócios, apresenta-se o circuito decisório do empreendedorismo na regulação, conforme figura a seguir.

Figura - Empreendedorismo na Regulação



fonte: Elaborado pelos autores

Essa visão proativa abre oportunidades crescentes, especialmente para pequenas empresas. Em vez de encarar a regulação como uma barreira, elas podem enxergá-la

como uma chance para inovar e se diferenciar da concorrência, cumprindo as exigências de maneira mais eficiente e criativa. Esse processo envolve a adoção de tecnologias e processos que não apenas atendem aos requisitos regulatórios, mas também geram benefícios adicionais, como a otimização da eficiência operacional e o aumento da competitividade (Paranaíba e Meirelles, 2024a, 2024b).

O ideal seria que toda essa energia inovativa dos empreendedores fosse direcionada para resolver problemas do mercado, ajudando a vida das pessoas, com produtos melhores e mais baratos. Contudo, o estado consegue sugar até isso dos empreendedores, privando todos, empreendedores e consumidores, da prosperidade.

## **Conclusão**

A relação entre regulação e empreendedorismo é complexa e multifacetada. A regulação pode, de fato, representar um desafio significativo para os empreendedores, especialmente aqueles que operam em setores fortemente regulamentados. No entanto, como mostram os estudos discutidos, os empreendedores podem adotar uma variedade de estratégias para lidar com as regulamentações, desde a captura regulatória e o lobby até o regulatory entrepreneurship e a quebra de regras. Embora essas estratégias tendam a ser mais viáveis para grandes empresas, as pequenas empresas também podem aproveitar oportunidades em cenários de mudanças regulatórias, utilizando sua agilidade e capacidade de adaptação como um diferencial competitivo.

## Referências

Bailey, J. B., & Thomas, D. W. (2017). Regulating away competition: The effect of regulation on entrepreneurship and employment. *Journal of Regulatory Economics*, 52(3), 237–254. <https://doi.org/10.1007/s11149-017-9339-1>

Baker, C. M. (2020). Entrepreneurial regulatory legal strategy: The case of cannabis. *American Business Law Journal*, 57(4), 913–954. <https://doi.org/10.1111/ablj.12170>

Barry, J. M., & Pollman, E. (2016). Regulatory entrepreneurship. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2827722>

Becker, G. S. (1983). A theory of competition among pressure groups for political influence. *The Quarterly Journal of Economics*, 98(3), 371–400. <https://doi.org/10.2307/1886017>

Bjørnskov, C., & Foss, N. J. (2008). Economic freedom and entrepreneurial activity: Some cross-country evidence. *Public Choice*, 134(3–4), 307–328. <https://doi.org/10.1007/s11127-007-9228-y>

Brandão, S. M., & Bruno-Faria, M. de F. (2017). Barreiras à inovação em gestão em organizações públicas do governo federal brasileiro: Análise da percepção de dirigentes. In P. Cavalcante (Org.), *Inovação no setor público: Teoria, tendências e casos no Brasil*. Enap; Ipea.

Brasil, Presidência da República. (2018). Diretrizes gerais e guia orientativo para elaboração de análise de impacto regulatório – AIR. Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais.

Brasil, Presidência da República. (2021). Guia para elaboração de análise de impacto regulatório (AIR). Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade.

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1965). *The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy*. University of Michigan Press.

Chan, N. K., & Kwok, C. (2021). Guerilla capitalism and the platform economy: Governing Uber in China, Taiwan, and

Hong Kong. Information Communication and Society, 24(6), 780–796. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1890289>

D'Andrea, F. A. M. C. (2023). Entrepreneurship and institutional uncertainty. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 12(1), 10–31. <https://doi.org/10.1108/JEPP-01-2022-0018>

Davidsson, P. (2016). Researching entrepreneurship: Conceptualization and design (2nd ed., Vol. 33). Springer International Publishing.

Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. The Quarterly Journal of Economics, 117(1), 1–37. <https://doi.org/10.1162/003355302753399436>

Gaban, E. M., & Domingues, J. O. (2020). Comentários ao Capítulo III: Das garantias de livre iniciativa. In A. S. Cruz (Org.), Lei da Liberdade Econômica: Lei nº 13.874/2019 comentada artigo por artigo. Editora JusPodivm.

Hayek, F. A. (1937). Economics and knowledge. Economica, 4(13), 33–54. <https://doi.org/10.2307/2548786>

Hodson, D. (2021). The politics of FinTech: Technology, regulation, and disruption in UK and German retail banking. Public Administration, 99(4), 859–872. <https://doi.org/10.1111/padm.12658>

Hughes, R. C. (2022). Regulatory entrepreneurship, fair competition, and obeying the law. Journal of Business Ethics, 181(1), 249–261. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04929-2>

Klapper, L., Laeven, L., & Rajan, R. (2006). Entry regulation as a barrier to entrepreneurship. Journal of Financial Economics, 82(3), 591–629. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.09.006>

Lucas, D. S., Fuller, C. S., & Packard, M. D. (2022). Made to be broken? A theory of regulatory governance and rule-breaking entrepreneurial action. Journal of Business Venturing, 37(6), 106263. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2022.106263>

Morrall, J. F., III, & Broughel, J. (2014). The role of regulatory impact analysis in federal rulemaking. Mercatus Center at George Mason University.

Paranaíba, A. (2015). Beyond privatizations: Proposal of a model to urban mobility under the perspective of the Austrian School of Economics. MISES: Interdisciplinary Journal of Philosophy, Law and Economics, 3(2), 441–453. <https://doi.org/10.30800/mises.2015.v3.781>

Paranaíba, A., & Mazzoni, J. F. R. (2023). Murray Rothbard's monopoly theory applied to the Brazilian transport sector: An overview. MISES: Interdisciplinary Journal of Philosophy, Law and Economics, 11, e20231455. <https://doi.org/10.30800/mises.2023.v11.1455>

Paranaíba, A., & Meirelles, D. S. (2024a). Government regulations as a risk factor for entrepreneurship(?). SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4764814>

Paranaíba, A., & Meirelles, D. S. (2024b). Regulação e seus impactos no empreendedorismo [Apresentação de trabalho]. VIII Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica, São Paulo, SP, Brasil. <http://dx.doi.org/10.29327/2675732X.968216>

Paranaíba, A., & Meirelles, D. S. D'Andrea, F.M.C. (2025, 01-03 outubro) Empreendedores e Regulação: uma abordagem para além de 'seguir' ou 'não seguir' [Apresentação de Trabalho]. XLIX Encontro da ANPAD – EnANPAD 2025, Aracajú, SE, Brasil.

Penrose, E. (1959). The theory of the growth of the firm. Oxford University Press.

Pollman, E. (2018). Corporate disobedience. Duke Law Journal, 68, 709.

Posner, R. A. (1974). Theories of economic regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, 5(2), 335–358. <https://doi.org/10.2307/3003113>

Sebrae. (2022). Atlas dos pequenos negócios (1ª ed.). Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Snihur, Y., Tarzijan, J., & Re-Ves, F. (2021). Entrepreneurial framing: A literature review and future research directions. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 46(3), 578–606. <https://doi.org/10.1177/10422587211000632>

Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21. <https://doi.org/10.2307/3003160>

Stigler, G. J., & Friedland, C. (1962). What can regulators regulate? The case of electricity. *The Journal of Law & Economics*, 5, 1–16. <https://doi.org/10.1086/466579>

Williams, R. (2010). Regulation checklist: Common pitfalls in regulations. [Working paper].

Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613.



## Capítulo 3

# **O Paradoxo Brasileiro Revisitado: Vigor Empreendedor vs. Inércia Regulatória**

Adriano Paranaíba, PhD

O cenário econômico brasileiro apresenta uma dualidade persistente e marcante: de um lado, uma vibrante e crescente cultura empreendedora, que se manifesta em milhões de novos negócios a cada ano; de outro, um ambiente de negócios historicamente complexo, marcado por entraves regulatórios e institucionais que limitam o pleno potencial dessa força produtiva. Este relatório oferece uma atualização abrangente e analítica dessa dinâmica para o ano de 2025, transcendendo a mera substituição de dados para aprofundar a análise das tendências subjacentes que definem o atual momento do país.

A análise revela uma narrativa complexa e multifacetada. Embora o Brasil tenha alcançado progressos demonstráveis, ainda que modestos, em sua classificação internacional de liberdade econômica, essa tendência positiva é significativamente moderada por uma realidade de estagnação e profundas disparidades no âmbito subnacional. Emerge, assim, uma “lacuna de implementação de políticas”, onde as reformas federais não se traduzem de forma homogênea ou eficaz em um ambiente de negócios

mais favorável nos estados e municípios. Este descompasso se configura como o principal gargalo para destravar o potencial econômico do país.

Para dissecar este paradoxo, esse texto está estruturado em uma análise progressiva. Inicia-se com a quantificação da energia bruta do setor empreendedor, utilizando os dados mais recentes do Sebrae. Em seguida, avalia-se a percepção internacional sobre as reformas brasileiras, por meio das lentes dos índices da **Heritage Foundation** e do **Fraser Institute**. Por fim, a análise aprofunda-se na realidade regulatória doméstica, com base no **Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual (IMLEE)**, antes de oferecer uma conclusão sintetizada sobre os desafios e as oportunidades que se apresentam para o Brasil.

## **1. O Motor da Economia: Um Retrato Atual do Empreendedorismo Brasileiro**

O setor de pequenos negócios no Brasil não é apenas um componente da economia; ele é, cada vez mais, seu principal motor de geração de renda, emprego e formalização. Dados recentes revelam um dinamismo sem precedentes, solidificando seu papel como um pilar fundamental para a estabilidade social e o crescimento econômico do país.

## **1.1. A Criação de Pequenos Negócios (2024-2025)**

Os números mais recentes indicam uma aceleração notável na abertura de empresas. No primeiro semestre de 2025, o Brasil registrou a criação de 2,6 milhões de novos pequenos negócios, um aumento de 23% em comparação com o mesmo período de 2024<sup>1</sup>. Analisando os cinco primeiros meses do ano, o total já alcançava 2,21 milhões de novos empreendimentos, um crescimento de 24,9% em relação ao ano anterior, representando mais de 97% de todas as empresas iniciadas no país<sup>2</sup>.

O grande protagonista desse crescimento é o Microempreendedor Individual (MEI). Esta categoria representou 77,3% de todos os pequenos negócios abertos no primeiro semestre de 2025.<sup>1</sup> No primeiro quadrimestre do ano, o crescimento na abertura de MEIs foi de 28,1% em relação a 2024, um ritmo superior ao das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), que cresceram 20,5% no mesmo período<sup>3</sup>. Este fenômeno aponta para uma profunda transformação estrutural na economia brasileira. Ele reflete não apenas uma onda massiva de formalização de atividades antes informais<sup>4</sup>, mas também uma resposta à demanda por arranjos de trabalho mais flexíveis e, em muitos casos, uma manifestação do “empreendedorismo por necessidade” diante de um mercado de trabalho formal ainda desafiador. A proeminência do MEI como o ponto de entrada mais acessível ao empreendedorismo formal é o que impulsiona essa expansão recorde.

## **1.2. A Pegada Socioeconômica das Pequenas Empresas**

A contribuição deste setor vai muito além dos números de CNPJs abertos; ela se traduz em uma injeção massiva de recursos na economia. Anualmente, os pequenos negócios geram aproximadamente R\$ 420 bilhões em renda para seus proprietários<sup>5</sup>. Esse montante é composto por R\$ 280 bilhões gerados pelos donos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e R\$ 140 bilhões pelos MEIs<sup>5</sup>. Embora os MEIs sejam mais numerosos, as MPEs, em média, ainda geram uma parcela maior de renda por unidade empresarial.

Um dado de extrema relevância social é a alta dependência desses negócios para o sustento de milhões de famílias. Para 78% dos MEIs e 71% dos donos de MPEs, a atividade empresarial é a única fonte de renda<sup>5</sup>. Isso significa que cerca de 11,5 milhões de empreendedores brasileiros dependem exclusivamente de seus negócios para viver<sup>4</sup>. Este fato sublinha a importância social do setor e a urgência em se criar um ambiente de negócios que promova não apenas a abertura, mas também a sustentabilidade e o crescimento dessas empresas. Consolidando sua importância, os pequenos negócios são responsáveis por 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e pela geração de mais de 60% dos empregos formais<sup>2</sup>.

O fenômeno do MEI, embora positivo, pode ser visto como uma faca de dois gumes. Por um lado, é uma ferramenta poderosa de inclusão produtiva e formalização.

Por outro, a alta dependência de uma única fonte de renda, combinada com rendimentos médios inferiores aos das MPEs, sugere a existência de uma grande população de empreendedores “de subsistência”. Este contingente é altamente vulnerável a flutuações econômicas e a mudanças regulatórias, pois carece das redes de segurança associadas ao emprego formal. Portanto, as políticas públicas devem evoluir de um foco exclusivo na criação de MEIs para um que também facilite sua transição para MPEs mais resilientes e com maior capacidade de geração de empregos.

### **1.3. Distribuição Setorial e Regional**

O crescimento empreendedor não é uniforme, concentrando-se em setores e regiões específicas. O setor de Serviços é o principal catalisador, respondendo por 63,1% das novas aberturas de pequenos negócios em junho de 2025<sup>1</sup>. As atividades que mais se destacam são serviços especializados para construção, transporte rodoviário de cargas, publicidade, alimentação e atividades de consultoria<sup>1</sup>. Essa concentração setorial está intrinsecamente ligada à transformação digital da economia. O crescimento do e-commerce e da economia de plataforma (gig economy) demanda uma vasta rede de suporte logístico, de entrega e de marketing digital, nichos que são majoritariamente preenchidos por pequenos negócios<sup>6</sup>. Isso demonstra que o empreendedorismo no Brasil não é um fenômeno periférico, mas sim uma parte integrante e essencial das cadeias de valor modernas.

Geograficamente, a maioria dos novos negócios continua a se concentrar nas regiões de maior peso econômico do país: o Sudeste, com 49,7% das aberturas, e o Nordeste, com 19,4%<sup>3</sup>.

## **2. A Posição do Brasil no Cenário Global de Liberdade Econômica: A Perspectiva da Heritage Foundation**

A avaliação externa do ambiente de negócios brasileiro, realizada por instituições de renome internacional, oferece um contraponto crucial à energia empreendedora observada internamente. O Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation é uma das principais referências nesse quesito, e sua edição mais recente revela uma trajetória de melhora, embora com ressalvas importantes.

### **2.1. Uma Trajetória Ascendente no Índice de 2025**

No *Index of Economic Freedom 2025*, o Brasil alcançou a 117ª posição entre 184 países avaliados, obtendo uma pontuação geral de 55,1<sup>7</sup>. Este resultado representa um avanço significativo e confirma uma tendência positiva dos últimos anos. A pontuação aumentou 1,9 ponto em relação ao ano anterior, que foi de 53,2<sup>8</sup>. A classificação também melhorou consideravelmente, subindo da 124ª

posição no índice de 2024<sup>10</sup> e da 127ª posição no índice de 2023.

Apesar do progresso, é fundamental contextualizar esses números. A economia brasileira ainda é classificada como **“majoritariamente não livre”** (*mostly unfree*)<sup>7</sup>. A pontuação do país permanece abaixo tanto da média mundial (59,7) quanto da média regional para as Américas (59,4)<sup>7</sup>. Isso indica que a melhora, embora real, parte de uma base historicamente baixa, e o país ainda tem um longo caminho a percorrer para atingir um nível de liberdade econômica considerado moderado.

## **2.2. Desconstruindo a “Eficiência Regulatória”: Um Quadro Misto, mas em Melhora**

A categoria de “Eficiência Regulatória”, um ponto central de interesse, é composta por três subcomponentes. Os resultados do Brasil nesta área são mistos, mas com sinais positivos:

- **Liberdade de Negócios (*Business Freedom*): 66,8**
- **Liberdade Monetária (*Monetary Freedom*): 74,4<sup>8</sup>**
- **Liberdade de Trabalho (*Labor Freedom*): 57,1**

Notavelmente, todas essas pontuações estão acima da média mundial, um indicativo de que o ambiente regulatório, embora carente de eficiência, possui alguma institucionalização<sup>8</sup>. A alta pontuação em Liberdade Monetária

(74,4) é um reflexo direto do sucesso relativo do Banco Central no controle da inflação, que foi de 4,6% em 2023<sup>7</sup>. A pontuação em Liberdade de Negócios (66,8) sugere que, apesar de o processo de abrir ou fechar uma empresa continuar sendo descrito como “oneroso e demorado”, houve avanços incrementais<sup>8</sup>. A Liberdade de Trabalho (57,1) é a pontuação mais fraca entre as três, sinalizando que as “regulamentações trabalhistas sufocantes” persistem como um entrave significativo à produtividade e à criação de empregos<sup>8</sup>.

A melhora geral do Brasil no índice parece ser impulsionada principalmente por fatores de estabilidade macroeconômica, como o controle da inflação, e por reformas regulatórias. Um exemplo notável é a Lei nº 13.874, de 2019, conhecida como “Lei de Liberdade Econômica”, mas também os demais esforços de reforma regulatória, a saber:

- Lei 13.848, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras;
- Lei 14.026 de 15 de julho 2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico;
- Lei 14.301, de 7 de janeiro de 2022, que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem (BR do Mar);
- Lei 14.273, de 23 de dezembro de 2021, a chamada Lei das Ferrovias, que institui o modelo de autorizações ferroviárias;
- Lei 14.134, de 8 de abril de 2021, que trata do mercado de gás natural, buscando aumentar a concorrência e reduzir preços;

- Decreto 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto;
- Decreto 10.178/2019, que dispõe sobre os critérios e os procedimentos para a classificação de risco de atividade econômica;
- Decreto 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto;
- Decreto 10.411/2020, que regulamenta a análise de impacto regulatório;
- Decreto 10.480/2020, que dispõe sobre medidas para estimular o desenvolvimento da infraestrutura de redes de telecomunicações; entre outros.

Contudo, esse progresso é limitado por fraquezas institucionais profundas e de longa data. Para que o Brasil avance da categoria “majoritariamente não livre” para “moderadamente livre”, será necessário enfrentar desafios sistêmicos mais complexos. Sem essas reformas estruturais, o ritmo de avanço atual pode atingir um teto em breve.

### 2.3. Fraquezas Estruturais Persistentes

O relatório da Heritage Foundation é enfático ao apontar as áreas que continuam a frear o desenvolvimento econômico do Brasil. O pilar do **Estado de Direito (Rule of Law)** é a principal fonte de preocupação. As pontuações do país em **Direitos de Propriedade (40,0)** e **Integridade Governamental (36,4)** estão significativamente abaixo da média mundial<sup>8</sup>. O sistema judicial é

descrito como “vulnerável à influência política”, e a presença do Estado na economia “continua a minar o desenvolvimento de um setor privado mais vibrante”<sup>8</sup>. Essa percepção de insegurança jurídica e corrupção afeta diretamente a confiança do investidor e a previsibilidade dos contratos, elementos essenciais para qualquer empreendedor.

No pilar do **Tamanho do Governo (*Government Size*)**, o Brasil também apresenta um desempenho fraco, com altos gastos governamentais (média de 43,1% do PIB em três anos) e uma dívida pública elevada (84,7% do PIB)<sup>8</sup>. A carga tributária, que equivale a 24,7% do PIB e apresenta uma alíquota máxima de 34% para empresas, é outro fator que pesa negativamente na avaliação<sup>8</sup>.

A pontuação de “Eficiência Regulatória”, embora positiva na média, mascara um atrito interno relevante. A alta nota em Liberdade Monetária eleva a média da categoria, mas a pontuação substancialmente mais baixa em Liberdade de Trabalho (57,1) revela um gargalo crítico. Essa fraqueza se conecta diretamente com os dados do Sebrae: a complexidade e o custo da contratação formal no Brasil podem ser um forte desincentivo para que os MEIs cresçam e se tornem MPEs com funcionários. A rigidez da legislação trabalhista, portanto, atua como uma barreira direta ao escalonamento dos negócios, incentivando a permanência em um modelo de operação unipessoal e limitando o potencial de geração de empregos do setor.

### 3. Evidências Corroborativas de Progresso: A Visão Global do Fraser Institute

Para validar a tendência de melhora gradual observada no índice da Heritage Foundation, é útil recorrer a uma segunda avaliação internacional com metodologia distinta. O relatório *Economic Freedom of the World*, publicado anualmente pelo Fraser Institute, corrobora a percepção de que o Brasil tem, de fato, avançado em sua agenda de reformas ao nível federal.

#### 3.1. Melhoria Contínua na Posição Internacional

No relatório *Economic Freedom of the World: 2024 Annual Report*, que se baseia em dados coletados até o ano de 2022, o Brasil ocupa a **85ª posição** entre 165 jurisdições analisadas<sup>11</sup>. Este resultado confirma a trajetória ascendente que já havia sido apontada no texto original do usuário. No relatório de 2023 (com dados de 2021), o país estava na 90ª posição, uma melhora em relação à 96ª posição do ano anterior.<sup>14</sup> A sequência de classificações (96ª → 90ª → 85ª) demonstra um progresso claro e consistente ao longo dos últimos anos.

A metodologia do Fraser Institute é igualmente abrangente, focando em cinco áreas principais: Tamanho do Governo, Sistema Legal e Direitos de Propriedade, Moeda Sólida, Liberdade para o Comércio Internacional e Regulação<sup>11</sup>. A convergência dos resultados de dois índices robustos e independentes, como o da Heritage e o do Fra-

ser, fortalece a conclusão de que as mudanças na política macroeconômica do Brasil são reais e estão sendo reconhecidas pela comunidade internacional. Essa validação externa é crucial para a atração de investimento estrangeiro direto (IED), pois sinaliza um ambiente de negócios que, embora ainda desafiador, está se tornando mais previsível e menos restritivo.

### **3.2. Uma Análise Comparativa Regional e Global**

A posição do Brasil no ranking do Fraser Institute o coloca em um patamar intermediário na América Latina. O país está consideravelmente à frente de economias com graves crises institucionais, como a Argentina (159ª) e a Venezuela (165ª), mas ainda atrás de líderes regionais em liberdade econômica, como o Chile (38º)<sup>11</sup>.

A comparação com outros grandes mercados emergentes também fornece um contexto valioso. A 85ª posição do Brasil o coloca ligeiramente atrás da Índia (84ª), mas significativamente à frente da China (104ª) e da Rússia (119ª)<sup>11</sup>. Para investidores e formuladores de políticas que avaliam oportunidades em economias em desenvolvimento, esses dados posicionam o Brasil como um ambiente relativamente mais livre do que alguns de seus pares no grupo BRICS, o que pode ser um diferencial competitivo.

## **4. A Visão de Dentro: Estagnação e Disparidade na Liberdade Econômica Subnacional**

Enquanto os indicadores internacionais apontam para uma melhora gradual, uma análise mais aprofundada, focada no ambiente de negócios que o empreendedor brasileiro enfrenta no dia a dia, revela uma realidade muito mais complexa e preocupante. O **Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual (IMLEE)** oferece essa perspectiva interna e apresenta uma contranarrativa de inércia e desigualdade.

### **4.1. Um Retrato Nacional de Inércia: O Relatório IMLEE 2024**

A principal conclusão do IMLEE 2024, que analisa dados de 2022, é a de estagnação<sup>16</sup>. A pontuação média das unidades da federação do Brasil permaneceu em 4,38 (em uma escala de 0 a 10), exatamente a mesma registrada no relatório anterior<sup>17</sup>. Essa estagnação ocorre após um forte declínio em 2020, em decorrência da pandemia, e uma recuperação apenas marginal em 2021. Os níveis de liberdade econômica de 2022 ainda não retornaram ao pico observado em 2018<sup>17</sup>.

A metodologia do IMLEE, baseada no modelo subnacional do Fraser Institute, foca em três dimensões que impactam diretamente a vida dos empreendedores: Gastos dos Governos (em nível estadual e municipal), Tributação e Regulação do Mercado de Trabalho<sup>18</sup>. É precisamente

esse foco em fatores tangíveis e locais que torna o IMLEE uma ferramenta tão poderosa para diagnosticar a saúde do ambiente de negócios no nível do solo.

O contraste entre os resultados do IMLEE e os dos índices internacionais é gritante e revela uma “lacuna de implementação de políticas”. Enquanto as reformas federais e a estabilidade macroeconômica melhoram a percepção do Brasil no exterior, essas mudanças não estão se traduzindo de forma eficaz ou uniforme em um ambiente de negócios melhor nos estados e municípios, onde as empresas de fato operam. Um empreendedor no Piauí não vivencia o “Brasil em melhora” visto por um analista em Nova York; ele enfrenta a alta carga tributária local e a burocracia que o IMLEE captura com precisão.

## **4.2. A Paisagem Desigual da Regulação e Governança**

O IMLEE revela que a liberdade econômica no Brasil não é um conceito monolítico, mas sim uma espécie de “loteria do CEP”. As diferenças entre os estados são abissais. O ranking de 2024 é liderado por Espírito Santo (5,23), Rio de Janeiro (5,08), Amapá (5,05), Paraná (5,01) e Pará (4,93)<sup>18</sup>. Na outra extremidade, com os piores desempenhos, encontram-se Pernambuco, Bahia, Alagoas, Amazonas e Piauí, este último com uma pontuação de apenas 3,48<sup>18</sup>.

O próprio relatório do IMLEE faz uma ressalva crucial: mesmo um estado bem classificado está inserido em um

país cujo contexto geral de liberdade econômica é baixo. A afirmação de que “as condições gerais de se fazerem negócios e empreender no Brasil são ruins”<sup>19</sup> serve como um lembrete de que a liderança no ranking nacional não equivale a um ambiente de negócios ideal em termos globais.

Essa disparidade não é aleatória; ela é fruto de escolhas políticas concretas em cada unidade da federação. A fragmentação do ambiente de negócios cria barreiras internas ao comércio e ao investimento, complica a formulação de estratégias empresariais de alcance nacional e perpetua a desigualdade econômica regional. Uma estratégia nacional de fomento à liberdade econômica, portanto, é insuficiente se não for acompanhada por iniciativas direcionadas e eficazes no nível estadual.

## **Concluindo: Perspectivas Estratégicas**

A análise dos dados mais recentes de 2024 e 2025 confirma que o paradoxo brasileiro entre o dinamismo empreendedor e os entraves estruturais não apenas persiste, mas evoluiu em sua natureza. A energia do setor de pequenos negócios está mais forte do que nunca, impulsionando a formalização e a geração de renda em uma escala impressionante. Simultaneamente, a comunidade internacional começa a reconhecer os esforços de reforma macroeconômica do Brasil, refletidos na melhora consistente do país em importantes índices globais de liberdade econômica.

Contudo, este progresso encontra um muro de contenção na realidade subnacional. A estagnação revelada pelo Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual (IMLEE) demonstra que o principal gargalo para a prosperidade brasileira deslocou-se. Se antes a preocupação central era a má gestão federal e a reputação internacional, hoje o desafio reside na profunda e desigual inércia regulatória e fiscal dos estados e municípios. O infame “custo Brasil” é, cada vez mais, um “custo estadual e municipal”.

Para que o país possa verdadeiramente destravar o potencial de seus milhões de empreendedores, o caminho a seguir exige uma abordagem estratégica focada em três frentes principais:

1. **Fechar a Lacuna de Implementação:** É imperativo criar mecanismos que garantam que as reformas federais se traduzam em melhorias tangíveis no ambiente de negócios local. Isso requer maior coordenação federativa e o alinhamento de incentivos entre os diferentes níveis de governo.
2. **Fomentar a Competição Virtuosa entre os Estados:** Ferramentas como o IMLEE devem ser utilizadas para fomentar uma competição saudável entre as unidades da federação, não por meio de guerra fiscal, mas pela melhoria efetiva do ambiente para empreender. O benchmarking de progresso pode estimular a adoção das melhores práticas regulatórias e de gestão fiscal.

3. **Construir Pontes para o Crescimento:** As políticas públicas precisam evoluir. Além de incentivar a criação de MEIs, é fundamental desenvolver programas e reformas que facilitem a transição desses micro-empresendedores para MPes. Isso passa, inevitavelmente, por enfrentar os complexos fardos tributários e regulatórios associados à contratação de funcionários e ao escalonamento das operações.

O Brasil possui um ativo de valor inestimável: a resiliência e a ambição de sua população empresenedora. O desafio para os próximos anos será dismantelar as barreiras internas e subnacionais que impedem que essa energia se converta em uma prosperidade ampla, inclusiva e sustentável para toda a nação.

### ***Referências citadas***

1. Sitecontabil. (2025, julho 21). *Brasil ganhou 2,6 milhões de novos pequenos negócios em seis meses.* [https://sitecontabil.com.br/noticias\\_empresariais/ler/brasil-ganhou-2-6-milhoes-de-novos-pequenos-negocios-em-seis-meses](https://sitecontabil.com.br/noticias_empresariais/ler/brasil-ganhou-2-6-milhoes-de-novos-pequenos-negocios-em-seis-meses)
2. Agência Sebrae de Notícias. (2025, maio 20). *Com a liderança dos MEI, Brasil cria 2,2 milhões de novos pequenos negócios em 2025.* <https://agenciasebrae.com.br/economia-e-politica/com-a-lideranca-dos-mei-brasil-cria-22-milhoes-de-novos-pequenos-negocios-em-2025/>

3. Sebrae Paraná. (2025, maio 15). *Pesquisa abertura de pequenos negócios no Brasil em abril de 2025*. <https://sebraepr.com.br/impulsiona/abertura-de-pequenos-negocios-no-brasil-em-abril-de-2025/>
4. Agência Sebrae de Notícias Ceará. (n.d.). *Sebrae lança Atlas dos Pequenos Negócios, com dados inéditos*. Recuperado em 31 de julho de 2025, de <https://ce.agenciasebrae.com.br/cultura-empreedora/sebrae-lanca-atlas-dos-pequenos-negocios-com-dados-ineditos/>
5. Sebrae. (n.d.). *Atlas dos Pequenos Negócios é lançado nos 50 anos do Sebrae*. Recuperado em 31 de julho de 2025, de <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebrae50mais50/noticias/atlas%E2%80%93dos%E2%80%93pequenos%E2%80%93negocios%E2%80%93e%E2%80%93lanca%E2%80%93do%E2%80%93nos%E2%80%9350%E2%80%93a%E2%80%93nos%E2%80%93do%E2%80%93sebrae>
6. Sebrae RS. (2024, dezembro 19). *Tendências no empreendedorismo para 2025*. Sebrae Digital. <https://digital.sebraers.com.br/blog/empreendedorismo/tendencias-no-empreendedorismo-para-2025/>
7. The Heritage Foundation. (2025). *Index of economic freedom: Brazil*. <https://www.heritage.org/index/pages/country-pages/brazil>
8. Kim, A. B., & Tyrrell, P. (2025). *2025 index of economic freedom: Brazil*. The Heritage Foundation.

[https://static.heritage.org/index/pdf/2025/2025\\_indexofeconomicfreedom\\_brazil.pdf](https://static.heritage.org/index/pdf/2025/2025_indexofeconomicfreedom_brazil.pdf)

9. Brasil Paralelo. (2025, fevereiro 27). *Ranking internacional de liberdade econômica classifica Brasil como “majoritariamente não livre” e aponta insegurança jurídica*. <https://www.brasilparalelo.com.br/noticias/ranking-internacional-de-liberdade-economica-classifica-brasil-como-majoritariamente-nao-livre-e-aponta-inseguranca-juridica>
10. Kim, A. B., & Tyrrell, P. (2024). *2024 index of economic freedom: Brazil*. The Heritage Foundation. [https://static.heritage.org/index/pdf/2024/2024\\_indexofeconomicfreedom\\_brazil.pdf](https://static.heritage.org/index/pdf/2024/2024_indexofeconomicfreedom_brazil.pdf)
11. Gwartney, J., Lawson, R., Hall, J., & Murphy, R. (2024). *Economic freedom of the world: 2024 annual report*. Fraser Institute. <https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/2024-10/economic-freedom-of-the-world-2024.pdf>
12. Gwartney, J., Lawson, R., Hall, J., & Murphy, R. (2024). *Economic freedom of the world: 2024 annual report*. Fraser Institute. <https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2024-10/economic-freedom-of-the-world-2024.pdf>
13. Universidade Presbiteriana Mackenzie. (n.d.). *Liberdade Econômica no Mundo: Relatório Anual de 2024*. Recuperado em 31 de julho de 2025, de <https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/liberdade-economica-no-mundo-relatorio-anual-de-2024>

14. Folha Vitória. (2024, setembro 19). *Sob Governo Bolsonaro, Brasil avança 6 posições no Ranking de Liberdade Econômica do Fraser*. <https://www.folhaviatoria.com.br/folha-business/sob-governo-bolsonaro-brasil-avanca-6-posicoes-no-ranking-de-liberdade-economica-do-fraser/>
15. Wikipedia. (2025, julho 22). *Economic Freedom of the World*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Economic\\_Freedom\\_of\\_the\\_World](https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Freedom_of_the_World)
16. Universidade Presbiteriana Mackenzie. (n.d.). *Índice de Liberdade Econômica 2024 demonstra estagnação nas unidades da federação*. Recuperado em 31 de julho de 2025, de [https://hospital.mackenzie.br/huem/noticias/arquivo?tx\\_news\\_pi1%5Baction%5D=detail&tx\\_news\\_pi1%5Bcontrol%5D=News&tx\\_news\\_pi1%5Bnews%5D=35500&cHash=3ba413c26386db9ca2b4abbe80903f74](https://hospital.mackenzie.br/huem/noticias/arquivo?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontrol%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=35500&cHash=3ba413c26386db9ca2b4abbe80903f74)
17. Vladimir Fernandes Maciel, Julian Alexienko Portillo, & Ulisses Ruiz de Gamboa. (2024). Relatório Técnico - Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual (2024). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14147938>
18. BrasilAlemanha News. (2024, novembro 18). *Mackenzie divulga Índice de Liberdade Econômica Estadual 2024*. <https://brasilemanhanews.com.br/mackenzie-divulga-indice-de-liberdade-economica-estadual-2024/>

19. Sebrae. (n.d.). *Relatório 2024 - IMLEE*. Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. <https://www.mackenzie.br/liberdade-economica/extensao/artigo-1/n/a/i/relatorio-2024-imlee>
20. Empreender em Goiás. (2024, novembro 18). *Goiás é 6º em liberdade econômica*. <https://empreenderemgoias.com.br/2024/11/18/goias-e-6o-em-liberdade-economica/>
21. Universidade Presbiteriana Mackenzie. (n.d.). *Lançamento do Índice Mackenzie de Liberdade Econômica estadual 2024*. Recuperado em 31 de julho de 2025, de <https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/lancamento-do-indice-mackenzie-de-liberdade-economica-estadual-2024>
22. Mato Grosso do Sul. (2024, novembro 18). *Liberdade Econômica: MS é um dos melhores estados para trabalhar e empreender*. <https://www.ms.gov.br/noticias/liberdade-economica-ms-e-um-dos-melhores-estados-para-trabalhar-e-empreender>
23. Universidade Presbiteriana Mackenzie. (2024). *IMLEE Mackenzie 2024*. [https://www.mackenzie.br/file-admin/ARQUIVOS/Public/6-pos-graduacao/upm-higienopolis/mestrado-doutorado/economia\\_mercados/2024/IMLEE\\_-\\_2024.pdf](https://www.mackenzie.br/file-admin/ARQUIVOS/Public/6-pos-graduacao/upm-higienopolis/mestrado-doutorado/economia_mercados/2024/IMLEE_-_2024.pdf)



## Capítulo 4

# Como usar a Calculadora de impacto regulatório para empreendedores (CIRE)?

Adriano Paranaiba, PhD

Caio Felipe Brito Paranaiba

A Calculadora de Impacto Regulatório para Empreendedores (CIRE) foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa GP-GIM (Gestão, Inovação e Mercados), como resultado das pesquisas científicas de seus integrantes.

O objetivo da CIRE é oferecer uma solução tecnológica que norteia a compreensão do impacto a que os empreendimentos estão expostos diante de novas regulações ou de revisões regulatórias. Atualmente, existem ferramentas com propósitos semelhantes, mas foram desenvolvidas para atender às necessidades de agências reguladoras, não havendo uma solução que contemple os agentes econômicos mais influenciados por esses impactos: os empreendedores.

Para tanto, seu desenvolvimento baseou-se na revisão de metodologias de cálculo regulatório. Foi realizada, então, uma releitura dessas metodologias para garantir sua aplicabilidade no uso por empreendedores. A partir da revisão da literatura sobre empreendedorismo e regulação,

foi possível mapear os principais dilemas regulatórios enfrentados por empresas. Por fim, com o uso da linguagem de programação Python, a ferramenta tecnológica foi construída para atender a essa demanda específica do empreendedor.

Os pesquisadores envolvidos no projeto acreditam que tal ferramenta poderá:

- Elucidar e quantificar os impactos de uma regulação ainda em seu processo de implementação, servindo de um ativo importante para a participação ativa em Consultas Públicas, promovidas por agências reguladoras, conforme decreto n.10.411/2020, por parte de empresários dos setores que serão submetidos à regulação;
- Auxiliar na mensuração dos custos regulatórios que impactam diariamente as empresas reguladas;
- Contribuir para a tomada de decisão estratégica dos empreendedores;
- Identificar abuso de poder regulatório, conforme art. 4º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 (Lei da Liberdade Econômica);
- Identificar Onerosidade Regulatória, conforme Instrução Normativa SEAE nº 111/2020.

## **1. Custos Regulatórios**

O cerne da calculadora é medir o custo regulatório. Entende-se por custo regulatório o conjunto de todos os recursos e despesas, diretas ou indiretas, que um empreendedor precisa mobilizar para se adequar e cumprir as exi-

gências, os deveres e as obrigações impostas por uma determinada regulação. São duas as categorias de custos regulatórios:

- Custos financeiros diretos: são o resultado de uma obrigação concreta e direta de transferir uma quantia para o governo ou autoridade competente. Esses custos incluem encargos administrativos, taxas, etc., como, por exemplo, as taxas para solicitar uma licença (Guia AIR, 2020).
- Custos de Conformidade: também conhecidos como *compliance costs*, são todos os gastos e recursos que uma empresa precisa investir para cumprir as leis, regulamentos, normas e padrões impostos por governos e agências reguladoras. Eles representam o preço de "andar na linha". São gastos mais difíceis de quantificar, geralmente relacionados ao uso de tempo e recursos internos.

O uso da CIRE é justamente uma ferramenta para auxiliar o empreendedor a "enxergar" os custos regulatórios, principalmente os de conformidade, muitas vezes ignorados. Na próxima seção teremos o passo a passo do uso da ferramenta.

## **2. CIRE: um passo a passo**

O acesso à calculadora ocorre pelo website <https://calcreg.com.br/> com todas as informações de acesso à calculadora, informações, manual e termo de uso.



Ao entrar na calculadora propriamente dita, o primeiro painel é solicitado:

- Área de atuação da empresa;
- Nome da norma/regulação/projeto de lei;
- Aceite aos termos e condições de uso da calculadora.

No primeiro campo, deve-se escolher um dos CNAEs que melhor se enquadra às atividades da empresa. A lista do CNAE (Atividade Econômica):

- Administração Pública, Defesa e Segurança Social
- Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura
- Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação
- Alojamento e Alimentação
- Artes, Cultura, Esporte e Recreação
- Atividades Administrativas e Serviços Complementares
- Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados
- Atividades Imobiliárias
- Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas
- Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas
- Construção
- Educação
- Eletricidade e Gás
- Indústrias de Transformação
- Indústrias Extrativas
- Informação e Comunicação
- Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais
- Saúde Humana e Serviços Sociais
- Serviços Domésticos
- Transporte, Armazenagem e Correio
- Outras Atividades de Serviços

O segundo passo é preencher com o nome da norma cujo impacto se pretende calcular. Para dar início ao cálculo, é necessário concordar com os termos e condições de uso, que estão detalhados tanto no site quanto no último capítulo deste manual. Após o aceite e seguindo para "Calcular" o painel da CIRE é apresentado:

A calculadora é composta por dois painéis: do lado esquerdo são inseridas as informações, e do lado direito um resumo vai sendo apresentado. Cada tipo de custo deve ser inserido individualmente.

No lado esquerdo, encontramos dois quadros: "**Informações de custos**" e "**Valores e Quantidades**".

Em Informações de custos, o primeiro campo a ser escolhido é a **Categoria de Custo**. Aqui se deve escolher se é um **custo de conformidade** ou um **custo financeiro direto**.

Escolhendo uma das categorias, opções de subcategorias são disponibilizadas, com a respectiva definição. Dependendo do tipo de categoria e subcategoria de custo, no quadro "Valores e Quantidades" serão disponibilizados campos adequados para o preenchimento (Inputs).

## Custos financeiros diretos

Quando uma nova lei, norma ou regulamentação é criada, ela quase sempre traz custos para as empresas. Os **Custos Financeiros Diretos** são os mais fáceis de perceber, pois representam um desembolso de dinheiro direto do caixa da sua empresa para o governo ou outra entidade reguladora.

Pense neles como a "conta" explícita que chega após uma nova regra entrar em vigor. Para calcular o impacto, você precisa identificar cada valor que sua empresa passará a pagar.

Vamos detalhar as subcategorias de custos financeiros diretos:

### 1. Impostos

- **O que são?** São valores cobrados sobre produtos, serviços ou sobre o lucro da empresa, que surgem ou são aumentados por causa de uma nova regulamentação.
- **Exemplo prático:** Imagine que o governo crie um novo imposto específico para bebidas açucaradas para desestimular o consumo. Se sua empresa produz refrigerantes, o valor desse novo imposto é um custo financeiro direto.
- **(Input):** Qual é o valor do novo imposto a ser pago? Ou, se um imposto existente foi alterado, qual é o valor do aumento?

## 2. Taxas

- **O que são?** São valores pagos em troca de um serviço específico prestado pelo governo, como a emissão de um documento ou a realização de uma fiscalização obrigatória.
- **Exemplo prático:** Para operar um restaurante, você precisa pagar uma taxa anual de vistoria da vigilância sanitária. Se uma nova norma aumenta a frequência das vistorias e, conseqüentemente, o valor total das taxas, esse acréscimo é um custo direto.
- **(Input):** Qual é o valor da nova taxa que sua empresa precisa pagar para cumprir a norma?

## 3. Emolumentos

- **O que são?** São custos muito parecidos com as taxas, geralmente cobrados por serviços de cartórios ou órgãos públicos para registrar, formalizar ou emitir certidões.
- **Exemplo prático:** Uma nova regulamentação exige que todos os contratos de aluguel de equipamentos da sua empresa sejam registrados em cartório. O valor pago ao cartório por cada registro é um emolumento.
- **(Input):** Qual o valor total dos emolumentos necessários para se adequar à nova regra?

## 4. Outorgas

- **O que são?** São permissões ou concessões que o governo concede para que uma empresa possa explorar um bem público ou prestar um serviço. Geralmente envolvem um pagamento significativo.
- **Exemplo prático:** Uma empresa de telecomunicações precisa pagar ao governo uma outorga para ter o direito de usar uma determinada frequência de rádio. Uma empresa de mineração paga uma outorga para ter o direito de explorar minério em uma área.
- **(Input):** Qual é o valor a ser pago pela concessão ou permissão exigida pela nova legislação?

## 5. Tarifas

- **O que são?** São preços cobrados pelo uso de um serviço público que pode ser prestado diretamente pelo governo ou por uma empresa concessionária (ex: água, energia, pedágio). A regulação pode criar ou aumentar essas tarifas.
- **Exemplo prático:** Uma nova regulamentação ambiental exige que a empresa de saneamento da sua cidade implemente um tratamento de água mais caro. Esse custo é repassado para os consumidores na forma de uma tarifa de água mais alta. Esse aumento na sua conta é um custo direto.

- **(Input):** Qual é o valor adicional que sua empresa pagará nas tarifas de serviços públicos devido à nova regra?

## 6. Outros Custos Diretos

- **O que são?** Esta é uma categoria para qualquer outro custo financeiro direto que não se encaixe nas definições anteriores. A regulamentação pode ser criativa em suas exigências financeiras.
- **Exemplos práticos:** Pode incluir contribuições obrigatórias para fundos setoriais, a compra de selos ou lacres de controle específicos do governo, ou multas aplicadas durante um período de adaptação à nova norma.
- **(Input):** Identifique qualquer outro valor que sairá diretamente do seu caixa para cumprir a nova regulamentação e some-o aqui.

## Custos de Conformidade

Enquanto os custos financeiros diretos são a "conta" que você paga diretamente ao governo, os **Custos de Conformidade** (ou *Compliance*) são a "**conta interna**". Eles representam todos os recursos que sua empresa precisa gastar — principalmente tempo e mão de obra — para se adequar e seguir uma nova regulamentação.

Muitas vezes, esses custos são "invisíveis" e mais difíceis de medir, mas podem ter um impacto financeiro muito

maior do que as taxas e impostos. Vamos detalhar cada um deles:

## **1. Custos Gerados por Atrasos na Liberação**

A burocracia pode ser lenta. Quando sua empresa fica esperando por uma licença ou alvará, os prejuízos se acumulam de três formas principais:

### **• a) Custo do Investimento (Dinheiro Parado)**

- **O que é?** É o custo de oportunidade do dinheiro que você já investiu, mas que está "empatado" e não pode gerar retorno porque a operação não começou.
- **Exemplo prático:** Você investiu R\$ 500.000 na montagem de uma pequena fábrica. Enquanto espera a licença de operação por seis meses, esse dinheiro poderia estar rendendo em uma aplicação financeira ou já gerando lucro com a produção. Essa perda de rendimento é o custo do investimento.
- **(Input):** Estime quanto o capital investido deixou de render durante o período de espera.

### **• b) Custos Trabalhistas (Equipe Ociosa)**

- **O que é?** São os salários e encargos de funcionários que já foram contratados, mas não

podem trabalhar efetivamente porque a licença ainda não saiu.

- **Exemplo prático:** Você contratou uma equipe de 5 pessoas para sua nova loja. A prefeitura demora 1 mês para liberar o alvará. Durante esse tempo, você terá que pagar os salários, mesmo que a loja esteja fechada e a equipe, ociosa.
- **(Input):** (Nº de funcionários parados) x (Custo médio por funcionário) x (Tempo de espera)

• **c) Perda de Receita (Vendas que Não Acontecem)**

- **O que é?** É o faturamento que sua empresa deixa de ter a cada dia que permanece fechada por causa de atrasos burocráticos.
- **Exemplo prático:** Seu novo restaurante estava pronto para inaugurar no dia 1º, mas o alvará final só saiu no dia 15. Se sua estimativa de faturamento era de R\$ 2.000 por dia, a perda de receita foi de R\$ 30.000.
- **(Input):** (Tempo de atraso) x (Estimativa de receita por período)

## 2. Compras

- **O que é?** É o gasto direto na aquisição de produtos, equipamentos ou serviços de terceiros para cumprir uma exigência da nova norma.
- **Exemplo prático:** Uma nova lei ambiental exige que sua fábrica instale filtros de ar específicos. O valor pago por esses equipamentos é um custo de conformidade. Outro exemplo é a contratação de uma consultoria especializada para adequar sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- **(Input):** Valor total de todas as compras de produtos e serviços necessários para a adequação.

## 3. Cumprimento Legal

- **O que é?** É o custo do tempo que sua equipe dedica para atender a fiscalizações, auditorias ou inspeções do órgão regulador.
- **Exemplo prático:** Um fiscal da agência reguladora passa um dia inteiro na sua empresa. O tempo que seu gerente e seus engenheiros gastam acompanhando a visita e respondendo às perguntas é um custo de cumprimento legal.
- **(Input):**  $(N^{\circ} \text{ de funcionários envolvidos}) \times (N^{\circ} \text{ de horas dedicadas}) \times (\text{Custo da hora de cada funcionário})$

#### 4. Despesas de Capital Decorrentes da Norma

- **O que é?** São grandes investimentos em infraestrutura ou mudanças estruturais na empresa, exigidos pela regulamentação.
- **Exemplo prático:** Uma nova norma de acessibilidade exige que seu prédio comercial construa rampas e instale um elevador. O custo total da obra é uma despesa de capital.
- **(Input):** Custo total do projeto de infraestrutura ou da aquisição de bens de capital.

#### 5. Notificação

- **O que é?** É o custo do tempo gasto para comunicar formalmente eventos específicos a uma autoridade, conforme exigido pela lei.
- **Exemplo prático:** Se sua empresa sofre um vazamento de dados, a LGPD exige que você notifique a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O tempo que sua equipe leva para preparar e enviar essa notificação é um custo.
- **(Input):** Horas de trabalho da equipe envolvida na preparação do relatório/notificação.

#### 6. Permissão

- **O que é?** São os custos internos para preparar, solicitar e renovar licenças e alvarás necessários para a

empresa operar. Não confunda com a taxa da licença (que é um custo direto); aqui estamos falando do trabalho para obtê-la.

- **Exemplo prático:** O tempo que seu assistente administrativo gasta preenchendo formulários, reunindo documentos e indo à prefeitura para renovar o alvará de funcionamento.
- **(Input):** Custo das horas de trabalho da equipe dedicada a obter e manter as permissões.

## 7. Processual

- **O que é?** São os custos para implementar novos processos internos que a regulamentação exige, mas que não envolvem relatórios externos.
- **Exemplo prático:** Uma nova regra sanitária exige um sistema de rastreabilidade para todos os lotes de alimentos produzidos. O tempo que sua equipe leva para criar, implementar e operar esse novo sistema de controle interno é um custo processual.
- **(Input):** Horas de trabalho da equipe para desenvolver e executar os novos processos.

## 8. Publicação e Documentação

- **O que é?** É o custo para criar documentos, relatórios ou manuais que precisam ser disponibilizados para terceiros (clientes, público, governo).
- **Exemplo prático:** Uma construtora precisa elaborar e publicar um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para um novo empreendimento. O tempo e os recursos gastos para criar esse documento são um custo.
- **(Input):** Horas de trabalho da equipe envolvida na criação da documentação.

## 9. Registros

- **O que é?** É o custo contínuo de manter e arquivar documentos e registros pelo período que a lei exige.
- **Exemplo prático:** Uma clínica precisa manter os prontuários de pacientes arquivados por 20 anos. O custo do espaço físico ou digital, e o tempo para organizar e gerenciar esses arquivos, são custos de registro.
- **(Input):** Horas de trabalho gastas na manutenção e gestão dos registros.

## 10. Treinamento / Capacitação

- **O que é?** É o custo de treinar seus funcionários para que eles entendam e cumpram as novas regras.
- **Exemplo prático:** Ao implementar uma nova norma de segurança do trabalho, você precisa pagar por um curso para seus funcionários e também computar as horas que eles passaram em treinamento em vez de produzindo.
- **(Input):** ( $N^{\circ}$  de funcionários x  $N^{\circ}$  de horas em treinamento x Custo da hora de cada um)

## 11. Outros

- **O que é?** Uma categoria para todos os outros custos de conformidade que não se encaixam nos itens acima.
- **Exemplo prático:** Pode incluir o custo de um seguro de responsabilidade civil que se tornou obrigatório, o tempo gasto em reuniões internas para discutir a nova norma, ou até mesmo perdas de produtividade por estresse e burocracia excessiva.
- **Como calcular (Input):** Identifique e some qualquer outro custo interno gerado pela necessidade de cumprir a regulamentação.

Para cada custo adicionado, um resultado é apresentado. É necessário clicar em **Adicionar Novo**, para que as infor-

mações inseridas possam ser computadas, e incluídas no resumo, liberando o painel para acrescentar um novo custo regulatório.

**Calculadora de Custos**

Área de atuação: **Regulação**  
Regulação Normativa (Novo tipo de formulário para envio)

**Informações de Custo**

Categoria de Custo: **Custos de Conformidade**

Subcategoria de Custo: **Garantimento legal**

Definição: **Custos necessários para elaborar um autolimitação, inspeções e atividades regulatórias**

**Valores e Quantidades**

M (Meses): **12**

I (Intensidade): **15**

H (Horas dedicadas): **10**      P (Preço (R\$)): **10**

Resultado Final (R\$): **R\$ 218.000,00**

**Resumo de Custos**

**Informações do Projeto**

Área de atuação: **Regulação Normativa**  
Regulação Normativa (Novo tipo de formulário para envio)

Custos Financeiros Diretos: **R\$ 1.000,00**

Total Custos Financeiros Diretos: **R\$ 1.000,00**

**TOTAL GERAL: R\$ 1.000,00**

Após incluir todos os custos que acredita que irão surgir juntamente com a nova regulação, basta clicar em **Gerar Relatório**. Um arquivo em formato PDF será disponibilizado para download.

Mas não se preocupe se tiver esquecido de algum custo!

Basta voltar e continuar inserindo novos custos. Os dados só serão apagados se clicar em **Limpar Dados**.

Com esse relatório, é possível identificar o impacto financeiro das regulações. O próximo capítulo busca mostrar o

que pode ser feito no caso destes valores se enquadrarem como abusivos.

## **Considerações do uso da CIRE**

A Calculadora do Impacto Regulatório para Empreendedores está em sua primeira versão. Acreditamos que quanto mais for utilizada, novas demandas de cálculos serão descobertas pelos usuários da plataforma. Nossa equipe precisa do feedback de uso para efetivarmos os ajustes e melhorias necessárias para auxiliar os empreendedores a "enxergar" o quanto as regulações pesam para os negócios, e, muitas vezes, colocando em risco a viabilidade econômica das empresas.



## Capítulo 5

# Participação e fiscalização popular

Felipe Pessoa Ferro

### 1. A regulação contemporânea e o papel do cidadão

Implementação e efetividade de políticas públicas são aspectos relevantes para a liberdade de qualquer cidadão, tendo consequências diretas sobre a atividade empreendedora, especialmente quando novos encargos e obrigações regulatórias surgem sem a devida calibragem dos custos econômicos. Daí ser consenso se dizer que as políticas públicas dependem de ativa participação social.<sup>i</sup>

Outra questão que parece estar perto de firmar consenso jurídico nos últimos anos, fruto da lenta superação de um modelo intervencionista defasado, é a de que não mais haveria uma supremacia absoluta do interesse público sobre o privado. A concepção supremacista da Administração, ainda defendida por alguns, adota, implícita ou explicitamente, a noção do interesse público como razão de Estado, ou seja, de que o Poder Público teria conhecimento e legitimidade suficientes para ser capaz de arbitrar, sozinho, o que é melhor para a comunidade, de modo que o interesse público só pode ser implementado pelos entes públicos. A doutrina contemporânea tem progressi-

vamente refutado essa ideia<sup>ii</sup>, formulando a concepção de que o interesse público só poderá prevalecer quando for respeitado o interesse privado, promovendo a moderação ou abstenção estatal frente aos limites derivados dos direitos e garantias fundamentais.

Neste cenário, em que ainda vige a crença de que apenas a regulação pode corrigir eventuais falhas de mercado<sup>iii</sup>, surge o conceito de *open regulation* (“regulação aberta”) para explicar as premissas de como o Estado pode – e deve – garantir a participação popular no desenho e mensuração dos impactos regulatórios de novas propostas normativas. A partir da proposta aberta, o órgão regulador não busca apenas inputs do governo e suas necessidades, mas analisa, com igualdade de oportunidade, os agentes do mercado, outros órgãos regulatórios, entidades representativas e associações civis, além dos próprios cidadãos interessados que se inscreverem para contribuir.

O modelo de *open regulation* deriva, entre outras fontes, das descobertas de Friedrich von Hayek sobre a dispersão do conhecimento na sociedade<sup>iv</sup> e, por consequência, a impossibilidade de órgãos centrais conhecerem ou mesmo mensurarem por completo as circunstâncias que determinam os resultados esperados de uma regulação. Buscando o compartilhamento do conhecimento, e o diálogo institucional com os cidadãos, o modelo aberto, além de reforçar premissas democráticas, ajuda na correção e redução de distorções regulatórias com vistas a evitar as falhas de governo.

A participação ativa dos cidadãos em todo o processo regulatório, desde a concepção da norma até a mensuração concreta dos seus impactos após publicação e vigência, é um espelho da maturidade democrática: o exercício da cidadania não se limita às eleições, nem se extingue com o depósito do voto na urna eletrônica. Pelo contrário, depois de uma escolha política ou regulatória ser implementada, se inicia a fase de fiscalização e metrificação de impactos. Essa nova fase é essencial porque não só pode aferir se os objetivos iniciais foram de fato atingidos pela regulação, mas produzir evidências sobre a ocorrência de abuso de poder regulatório, que é expressamente vedado pelo art. 4º, caput, da Lei nº 13.874, de 2019, conhecida como “Lei de Liberdade Econômica” (LLE). O combate ao abuso de poder regulatório se tornou uma necessidade ao constataremos, a partir do modelo fechado anterior, que os responsáveis por uma regulação quase nunca arcam com os seus custos, o que se traduz no incentivo perverso a se regular demais e/ou inadequadamente.<sup>v</sup>

Esse tipo de ação fiscalizatória se alia ao imperativo de “subirmos o sarrafo” do que é a boa regulação, pois o abuso pode estar configurado quando os custos de uma regulação são superiores aos benefícios aos players de mercado envolvidos no setor.<sup>vi</sup>

Ao articular esses conceitos, este capítulo se propõe a empoderar não só o empreendedor, mas qualquer cidadão comum, a fazer uso das ferramentas jurídicas em vigor atualmente para que seja possível compartilhar o conhecimento “da ponta” – ou seja, da realidade das empresas e das cidades – com o órgão regulador. Todo cidadão deve

saber que essa interação dialógica da open regulation realoca boa parte do ônus ao Poder Público, que deve se ater, além dos princípios constitucionais-administrativos do art. 37, caput, da Constituição de 1988, a princípios de processo administrativo como o da motivação, previsto expressamente no art. 2º, caput, da Lei nº 9784, de 1999.<sup>vii</sup>

Dito isso, as próximas seções tratarão de instrumentos e procedimentos à disposição do cidadão para garantir sua participação no andamento do processo regulatório, bem como seu resultado, e estar apto a exercer a fiscalização do poder regulatório, de modo a denunciar e auxiliar o controle de eventuais abusos.

## **2. Instrumentos de participação e de fiscalização em âmbito federal**

Ao se decidir pela utilização de algum instrumento de controle social da regulação, o cidadão deve estar atento ao momento de cabimento deste instrumento, pois isso condiciona a sua efetividade e estipula os critérios e a forma a serem observados. Para os fins das subseções adiante, trataremos como “instrumentos de participação” aqueles que possibilitam a influência do cidadão no processo regulatório, isto é, antes da edição e produção de efeitos da regulação, e como “instrumentos de fiscalização” aqueles que visam a provocar a avaliação ou reavaliação dos efeitos da regulação já em vigor.

## **2.1. Instrumentos de participação em âmbito federal**

### **2.1.1. Consulta pública**

Como o próprio nome já indica, a consulta pública é um procedimento administrativo por meio do qual um órgão ou entidade da Administração Pública submete uma proposta ou um problema ao público em geral para colher sugestões e/ou informações que possam ser necessárias à tomada de decisão. Atualmente, é um dos mais conhecidos e mais utilizados. Não é relevante repassarmos os antecedentes históricos da consulta pública, bastando destacar que, atualmente, já evoluímos para o contexto em que o instrumento deixou de ser meramente facultativo para ser exigível em grande parte dos casos.

A faculdade de lançar consulta pública para atos normativos de competência de autoridades administrativas veio em 2018, com a inclusão do art. 29 ao texto da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sendo que os critérios gerais e mínimos para sua organização hoje estão previstos nos arts. 27 a 32 do Decreto nº 12.002, de 2024.

Este regulamento deixa expresso o padrão adotado pelos órgãos vinculados à União, ao publicar a abertura de uma consulta pública: (1) o endereço eletrônico onde o cidadão poderá buscar a regulação submetida à apreciação do público; (2) o endereço eletrônico por meio do qual as manifestações dos cidadãos poderão ser protocoladas e recebidas; e (3) o período de realização.

Como adiantado acima, hoje já existem normas estipulando a obrigatoriedade de consulta pública, como é o caso da regra prevista no art. 9º, caput, da Lei nº 13.848, de 2019, e no art. 9º, caput, do Decreto nº 10.411, de 2020. Complementarmente, vale destacar a importância das definições e critérios previstos na Instrução Normativa SEAE/ME nº 60, de 2022, que regulamentou o decreto mencionado anteriormente. Todas essas normas trazem graus diferentes de detalhamento úteis ao cidadão para sua instrução quanto ao fluxo do devido processo regulatório.<sup>viii</sup>

Retomando o disposto no Decreto nº 12.002, de 2024, vemos que o texto indica a plataforma integrada do Participa + Brasil<sup>ix</sup> para divulgação das consultas, buscando unificar os processos em andamento num grande “murral de consultas” para o cidadão ter facilidade de participar. O cidadão que tiver interesses específicos por setor poderá acompanhar as consultas públicas de agências reguladoras, por exemplo, diretamente em seus sítios eletrônicos.<sup>x</sup> Recentemente, o governo federal anunciou a mudança de designação do portal, o qual deixará de ser Participa + Brasil e será Brasil Participativo.<sup>xi</sup>

Operacionalmente, basta que o cidadão acesse a plataforma de participação social, com seu perfil do gov.br, e, estando identificado após o log in, busque as consultas públicas designadas como “ativas” e escolha aquela do seu interesse. Ao utilizar uma plataforma como o Brasil Participativo, o modelo que o cidadão normalmente encontrará é o de uma versão eletrônica e interativa do texto normativo submetido à consulta, que permite duas formas de participação: (1) publicar comentários vinculados ao

dispositivo de sua escolha da proposta normativa<sup>xii</sup>; e/ou (2) encaminhar propostas novas, em documentos autônomos e novos, para análise do órgão. Caso prefira acessar as consultas públicas divulgadas nos sítios eletrônicos dos próprios órgãos ou entidades, nos casos de atos normativos inferiores a decreto, o cidadão possivelmente encontrará um modelo alternativo: o preenchimento de um formulário de envio de contribuições. Em regra, os formulários cumprem a mesma função da ferramenta de comentários do Brasil Participativo, pois costumam solicitar do cidadão o encaminhamento de um documento dividido em três colunas paralelas: (1) texto da norma sob consulta; (2) texto proposto pelo cidadão; (3) justificativa da proposta. Independentemente do modelo adotado, é regra de transparência a divulgação do conteúdo da análise de contribuições de consulta pública por parte do órgão.<sup>xiii</sup> Por mais que o órgão regulador não esteja vinculado ao resultado da consulta<sup>xiv</sup>, a divulgação dos resultados das consultas é essencial para que o cidadão possa conhecer os fatores que justificaram a decisão regulatória e, se for o caso, acionar outros mecanismos de controle em instâncias diferentes – como no Judiciário ou no Legislativo.

### **2.1.2. Audiência pública**

Não raro as consultas públicas são acompanhadas por audiências públicas, por meio das quais os órgãos e entidades reguladoras promovem um debate aberto e uma divulgação ainda mais ampla dos resultados colhidos a partir das contribuições dos agentes externos. Em regra,

as audiências públicas são divulgadas em conjunto com as consultas públicas, no mesmo ato de abertura; e é no sítio eletrônico indicado neste ato que o cidadão poderá conferir o calendário de atividades e, se quiser, submeter seus dados para inscrição como expositor.

Audiências públicas nada mais são que reuniões abertas, conduzidas pelo órgão regulador, em que as autoridades públicas, convidados e participantes previamente inscritos expõem oralmente – podendo utilizar auxílios visuais – suas razões para apoio ou crítica à proposta de regulação. Apesar de ter por fundamento a transparência e objetividade, é possível que decisões e encaminhamentos sejam tomados, pelo órgão regulador, durante a condução dos trabalhos, se informações ou fatos novos relevantes forem trazidos ao conhecimento das autoridades. Já se tornou costume dos órgãos e entidades reguladoras fazerem transmissões ao vivo das audiências públicas, as quais ficam gravadas e registradas, quando é o caso, nos perfis do YouTube do órgão ou entidade organizadora. Na falta de acesso público ao vídeo, o cidadão sempre poderá solicitá-lo no canal especializado do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), utilizando por fundamento as regras da Lei de Acesso à Informação.<sup>xv</sup>

### **2.1.3. Tomada de subsídios, Consulta prévia e Chamada pública**

Existe também uma prática entre as agências reguladoras chamada tomada de subsídios. Operacionalmente, é muito similar à consulta pública, mas diferença essencial está

no momento regulatório: enquanto a consulta pública tem por objetivo colher contribuições sobre uma proposta normativa já elaborada, a tomada de subsídios busca coletar informações preliminares, percepções e dados para o início de elaboração de uma proposta normativa. Em outras palavras, é um dos primeiros passos do processo regulatório que envolve o público externo. Por vezes, o mesmo instrumento pode adotar, para fins praticamente idênticos, o nome de consulta prévia ou de chamada pública, indicando exatamente a ideia de que as informações colhidas por este procedimento levarão à elaboração de uma norma ou ato inexistente no momento de abertura. Algumas agências reguladoras utilizam a consulta prévia e a chamada pública como mecanismos de participação para definir a sua agenda regulatória<sup>xvi</sup> para o próximo biênio, sendo esse um momento ainda anterior do processo regulatório se comparado ao da tomada de subsídios, além de uma oportunidade de participação relevante para o cidadão manifestar o peso regulatório de determinada norma e, com isso, influenciar na definição de prioridades da agência.

#### **2.1.4. Sistema de Participação Social**

Instituído em 2023, o SPS tem por finalidade estruturar, coordenar e articular as relações do governo federal com os diferentes segmentos da sociedade civil na aplicação das políticas públicas. Na prática, esse sistema centralizou o controle da participação social em órgãos da Presidência da República e criou órgãos setoriais de participação social na estrutura de cada Ministério.

A criação recente do SPS indica que a preocupação maior é com temas de diversidade, direitos humanos e desigualdade social, mas as competências gerais dos órgãos setoriais abrangem qualquer instância de diálogo com a sociedade civil, independentemente de matéria. Nesse sentido, é possível que o cidadão acione tais órgãos, no Ministério de seu interesse, para buscar informações ou provocar ações ou providências das autoridades. Atualmente, o SPS conta com a criação de Fóruns de Participação Social que abrangem os Estados e o Distrito Federal.

## **2.2. Instrumentos de fiscalização em âmbito federal**

### **2.2.1. Procedimento de Avaliação Regulatória e Concorrencial (PARC)**

O PARC surgiu, ao final de 2024, após a descontinuidade do programa Frente Investigativa de Avaliação Regulatória e Concorrencial (FIARC) pelo governo Lula III. Criado na gestão do Ministro Paulo Guedes, em 2020, o FIARC tinha por objetivo investigar e decidir sobre indícios de abuso de poder regulatório de normas que fossem submetidas à sua revisão.

O FIARC buscava enfrentar uma realidade inconveniente ao regulador: quando a regulação, justificada por eventual falha de mercado, não consegue demonstrar que corrigiu uma distorção, ou que alocou os recursos de maneira mais eficiente que o mercado, então a intervenção estatal agrava o problema original e o fundamento para a limita-

ção da livre iniciativa perde sua base no direito<sup>xvii</sup>, ao se transformar em exercício inadmissível de posição jurídica – o que chamamos de falhas de governo.<sup>xviii</sup> A regulação assim faz *bad law*, isto é, quando é materialmente defeituosa ou traz consequências indesejadas, além de não atender aos critérios de economicidade, efetividade, eficácia e eficiência.<sup>xix</sup>

Sua fase piloto foi iniciada com a Instrução Normativa SEAE/ME nº 97, de 2020, mas seu sucesso foi tamanho que logo veio a estabilização do programa com a Instrução Normativa SEAE/ME nº 84, de 2022. Com a chega do governo Lula III, o programa foi totalmente reformulado para o PARC, hoje regido pela Instrução Normativa SRE/MF nº 12, de 2024. Existe uma série de diferenças essenciais entre os programas, inclusive quanto às suas premissas de tratamento e investigação do abuso de poder regulatório<sup>xx</sup>, mas o que interessa preservar da norma revogada é o seu rol não exaustivo de hipóteses de abuso de

poder regulatório. Apesar de não ser vinculante à atuação do Ministério da Fazenda, que se pauta pelas condutas descritas no rol do art. 3º da Instrução Normativa SRE/MF nº 12, de 2024, a extensa lista de condutas potencialmente abusivas dos arts. 4º a 12 da Instrução Normativa SEAE/ME nº 84, de 2022, ainda podem servir de fundamento ao cidadão e ao empreendedor que observe forte onerosidade regulatória em uma norma.

De qualquer forma, o mecanismo atualmente à disposição do cidadão é o PARC, que conta com duas “portas” para participação: (1) procedimento ordinário, que consis-

te na realização de ciclos de chamadas públicas para seleção dos atos que serão analisados como potencialmente negativos à concorrência; ou (2) procedimento extraordinário, que é a inclusão de atos no PARC a qualquer tempo, por meio de requerimento ou de ofício. Evidentemente, a inclusão via procedimento extraordinário dependerá de aprovação expressa pela Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.

Conforme descrito pela norma vigente, o procedimento ordinário se dá em ciclos de seis meses, podendo ser prorrogado. A divulgação dos ciclos poderá ser acompanhada pelo sítio eletrônico do Brasil Participativo, no qual há um questionário, com perguntas obrigatórias e facultativas aos participantes, e que o cidadão pode acessar por meio de sua conta no gov.br. O prazo para decisão das normas incluídas no PARC é de 15 dias úteis, devendo o posicionamento pela inclusão ou exclusão ser fundamentado.<sup>xxi</sup>

Após a inclusão da norma no PARC, iniciam-se os trabalhos de estudos e debates para aferição do potencial anticompetitivo ou de fardo regulatório, o que inclui a realização de audiências públicas, as quais poderão ser acompanhadas pelo cidadão. A análise do PARC se conclui com a edição de uma nota técnica expondo o entendimento quanto à existência ou não de potencial anticompetitivo ou fardo regulatório, com encaminhamento da análise ao órgão ou entidade com competência para edição do ato.

### **2.2.2. Avaliação de Resultado Regulatório**

Muito se fala, e pouco se conhece, sobre a Análise de Impacto Regulatório (AIR), mas menos ainda se fala, e quase nada se conhece, sobre a Avaliação de Resultado Regulatório (ARR), apesar de ambas serem previstas e regulamentadas pelo Decreto nº 10.411, de 2020. Ambos são instrumentos que promovem a instrução dos órgãos reguladores e subsidiam a tomada de decisão regulatória.

Partindo das definições estabelecidas pelo regulamento, temos que a AIR é um procedimento de avaliação prévia à edição de atos normativos, sempre partindo de um problema regulatório definido previamente, que conterà informações e dados sobre os prováveis efeitos da regulação, para verificar a razoabilidade do impacto e subsidiar a tomada de decisão. A ARR, por sua vez, é a verificação dos efeitos decorrentes da edição da regulação por meio do ato normativo, considerados o alcance dos objetivos originalmente pretendidos e os demais impactos observados sobre o mercado e a sociedade, em decorrência de sua implementação. Como se poderá observar, com a leitura mais atenta da norma, a AIR e a ARR são documentos de elaboração dos próprios órgãos reguladores, não sendo exatamente um canal para participação ou fiscalização por parte do cidadão – daí não ter sido a AIR incluída entre os instrumentos da subseção anterior. Diferentemente, a ARR está incluída como instrumento de fiscalização por conta de sua absoluta obrigatoriedade e ausência de hipóteses de dispensa. Logo, mesmo que o cidadão não possa se valer da ARR como instrumento próprio ou canal de melhoria regulatória, ele terá a liberdade de (1) questi-

onar e cobrar os órgãos reguladores que eventualmente violarem a regra de elaboração de ARR em até três anos da dispensa de AIR<sup>xxii</sup> e (2) sugerir a inclusão ou questionar a falha de inclusão de determinado ato normativo na agenda de ARR obrigatória do órgão regulador.<sup>xxiii</sup>

Quaisquer dessas atuações em prol da ampliação da agenda de ARR, ou de inclusão de determinada norma em seu escopo, não conta, necessariamente, com um procedimento específico junto aos órgãos e entidades reguladoras. No entanto, o cidadão pode exercer, plena e gratuitamente, o seu direito constitucional de petição<sup>xxiv</sup>, indicando defesa de direito ou ilegalidade, conforme o caso. Se não existir procedimento específico, recomenda-se que o cidadão encaminhe o pedido diretamente às Secretarias-Executivas ou ao Gabinete do dirigente máximo do órgão regulador competente. Vale ressaltar que a ARR, além de ser uma obrigação indisputável em casos de dispensa de AIR, é um documento essencial para exercício da fiscalização da efetividade da regulação. Por meio da ARR, os órgãos reguladores e os cidadãos podem estabelecer novas rodadas de diálogo institucional para promover a melhoria regulatória.

### **3. Instrumentos de participação e de fiscalização nos Estados e Municípios**

A seção precedente, como foi possível perceber, descreveu apenas os instrumentos de participação e fiscalização instituídos por normas federais e, portanto, são aplicáveis aos órgãos e entidades da União. Isso não quer dizer que

essas práticas não sejam, ou não possam ser, replicadas nos Estados e Municípios, bastando, para isso, que o cidadão esteja atento aos canais de comunicação oficial do ente subnacional que ele deseja acompanhar.

A integração de sistemas e as iniciativas de governo digital são muito variadas de Estado para Estado, e são ainda mais profundas entre os Municípios. Existem, inclusive, outras iniciativas de participação que são de interesse geral, como os Conselhos Municipais e o Orçamento Participativo, mas que fogem do escopo aplicável a este Manual. Independentemente disso, instrumentos comuns, tais como consultas e audiências públicas, costumam ser corriqueiramente disponibilizados pelos Estados e Municípios para fomentar a participação e fiscalização popular, sem que necessariamente haja norma estadual ou municipal específica regulamentando o procedimento. Na falta deles, o cidadão sempre poderá se valer dos seus direitos previstos na Lei de Acesso à Informação<sup>xxv</sup> e de seu direito constitucional de petição para provocar a ação ou a justificativa dos órgãos públicos.

Ademais, é pertinente aos fins deste Manual que o empreendedor acompanhe os levantamentos, relatórios e rankings divulgados pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), atualmente vinculado ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), e que tem responsabilidade técnica para normatizar o processo de abertura e legalização de empresários individuais, sociedades empresariais e sociedades cooperativas. O DREI é responsável, por exemplo, pela edição trimestral do

Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças, que divulga o cumprimento adequação dos Estados e Municípios ao direito de dispensa de atos públicos de liberação para atividades de baixo risco previsto no art. 3º, inciso I, da LLE.

Sobre esse último ponto, é relevante que todo empreendedor tenha conhecimento acerca da aplicação nacional da regra prevista no art. 3º, § 1ª, inciso II, da LLE, que diz, basicamente, o seguinte: na hipótese de o Estado ou o Município não ter editado norma própria de classificação de atividades de baixo risco, aplica-se a classificação prevista pela Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019. Com essa regra, o empreendedor pode fazer valer o seu direito de ter dispensado qualquer ato público de liberação, para atividades classificadas como de baixo risco, independentemente de eventual mora ou omissão do seu Estado ou Município.

#### **4. Conclusão**

Como exposto anteriormente, o objetivo deste capítulo foi trazer ao conhecimento do cidadão os instrumentos e procedimentos à sua disposição para garantir sua participação no andamento do processo regulatório, bem como seu resultado, de modo a deixá-lo apto a exercer a fiscalização do poder regulatório, podendo denunciar e auxiliar o controle de eventuais abusos. Evidentemente, para isso, o cidadão assume um ônus: deve, efetivamente, fiscalizar e acompanhar os processos de seu interesse, promovendo o diálogo e se capacitando para sugerir e criticar escolhas regulatórias.

O envolvimento do cidadão, e particularmente do empreendedor, no processo regulatório é um imperativo de democracia direta, que fomenta a participação e fiscalização dos atos do Estado por meio dos reais detentores da soberania. Exigir dos órgãos reguladores a implementação de premissas, procedimentos e instrumentos de **open regulation** é uma forma de superarmos a incapacitante realidade de “democracia com ressalvas” que ainda existe, promover os direitos de liberdade econômica já previstos em lei e garantir a prosperidade das próximas gerações de brasileiros.

## Notas

i SATHLER, SATHLER, 2024, p. 120.

ii HEINEN, 2022, pp. 37-45.

iii FEIGELSON, Bruno; SILVA, Luiza Caldeira Leite. “Regulação 4.0: Sandbox regulatório e o futuro da regulação” . In: BECKER, FERRARI, 2019, pp. 75-88.

iv HAYEK, 2019, pp. 30-39.

v MATTOS, César. “Abuso de poder regulatório e o Brasil – uma agenda urgente” . In: OLIVEIRA, ROLIM, 2021, pp. 23-43.

vi TIMM, Luciano Benetti; FRANÇA, Maria Carolina; MEDEIROS, Patrícia. “A ordem econômica e a regulação do mercado” . In: TIMM, FRANÇA, 2024, pp. 105-123.

vii A Lei nº 9.784, de 1999, regula o processo administrativo da esfera federal, de modo que não se aplica diretamente aos Estados e Municípios, a menos que tenha sido recepcionada por lei própria. Recomenda-se ao cidadão sempre buscar a lei de processo administrativo aplicável ao ente federativo que está propondo a regulação. Em geral, as normas são muito similares e costumam incorporar expressamente o princípio da motivação, deduzido da regra quanto ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição de 1988.

viii No entanto, o cidadão também precisa ter consciência de que o nosso estágio de desenvolvimento ainda depende de profundos aperfeiçoamentos. Basta notar que, mesmo com a obrigatoriedade da consulta pública prevista em lei e em decreto, o eventual descumprimento pelo órgão regulador até hoje não acarreta qualquer consequência prática ou jurídica aos responsáveis, além de haver regra expressa quanto à impossibilidade de o cidadão invocar o desrespeito ao processo regulatório como fundamento para descumprir a regulação ou buscar a declaração de invalidade.

ix Art. 30, caput e § 2º, do Decreto nº 12.002, de 2024.

x Art. 30, § 1º, do Decreto nº 12.002, de 2024.

xi Ver: <https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/>

xii A ferramenta também permite a visualização dos comentários de outros cidadãos.

xiii Para isso, ver o art. 9º, §§ 4º e 5º, da Lei nº 13.848, de 2019, o art. 19, incisos I e II, do Decreto nº 10.411, de 2020, e o art. 31, parágrafo único, inciso IV, do Decreto nº 12.002, de 2024.

xiv Para isso, ver o art. 15, § 2º, do Decreto nº 10.411, de 2020, e o art. 32 do Decreto nº 12.002, de 2024.

xv No caso de informação produzida por agência reguladora, que têm natureza jurídica de autarquia, sugere-se atenção à leitura conjunta dos art. 1º, parágrafo único, inciso II, art. 4º, inciso II, art. 7º, inciso II e § 5º, art. 10, art. 11 e art 12, todos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, além dos arts. 13 e 14 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

xvi Conforme a definição do art. 2º, inciso I, da Instrução Normativa SEAE/ME nº 60, de 2022, a agenda regulatória é o instrumento de planejamento da atividade normativa que contenha o conjunto dos problemas regulatórios a serem submetidos ao processo de análise e decisão regulatória ao longo do período de sua vigência.

xvii CORRÊA, Leonardo. “Abuso do poder regulatório – dois aspectos”. In: OLIVEIRA, ROLIM, 2021, pp. 13-22.

xviii MENEGUIN, Fernando Boarato. “Abusos regulatórios e falhas de governo”. In: OLIVEIRA, ROLIM, 2021, pp. 3-12.

xix MENEGUIN, Fernando Boarato; MELO, Ana Paula Andrade de. “A importância da avaliação ex ante na regulação econômica – análise de impacto regulatório”. In: TIMM, FRANÇA, 2024, pp. 55-68.

xx Importante destacar que o PARC, apesar de estar fundamentado na Lei de Liberdade Econômica, optou por extirpar a expressão legal “abuso de poder regulatório” para inserir, em seu lugar, uma nova: “práticas regulatórias que podem prejudicar a concorrência”. Essas mudanças de linguagem – supostamente suaves – indicam que o PARC adota uma postura muito menos proativa e mais tolerante ao abuso de poder regulatório que o antigo FIARC.

xxi Art. 8º, caput, da Instrução Normativa SRE/MF nº 12, de 2024.

xxii Art. 4º, §§ 1º e 2º, e art. 12, todos do Decreto nº 10.411, de 2020.

xxiii Art. 13, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do Decreto nº 10.411, de 2020.

xxiv Art. 5º, inciso XXXIV , alínea “a” , da Constituição de 1988.

xxv Que é uma lei nacional, de modo que suas regras se aplicam indistintamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

## **Referências**

Becker, D., & Ferrari, I. (2019). *Regulação 4.0: Novas tecnologias sob a perspectiva regulatória* (1st ed.). Revista dos Tribunais.

Brasil. (1942). *Decreto-Lei Nº 4.657, de 4 de setembro de 1942*. Presidência da República. [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del4657compilado.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm)

Brasil. (1999). *Lei Nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999*. Presidência da República. [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9784.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm)

Brasil. (2011). *Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011*. Presidência da República. [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm)

Brasil. (2012). *Decreto Nº 7.724, de 16 de maio de 2012*. Presidência da República. [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm)

Brasil. (2019a). *Lei Nº 13.848, de 25 de junho de 2019*. Presidência da República. [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/lei/l13848.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13848.htm)

Brasil. (2019b). *Lei Nº 13.874, de 20 de setembro de 2019*. Presidência da República. [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/lei/l13874.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13874.htm)

Brasil. (2020). *Decreto Nº 10.411, de 30 de junho de 2020*. Presidência da República. [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2020/decreto/d10411.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10411.htm)

Brasil. (2023a). *Decreto Nº 11.406, de 31 de janeiro de 2023*. Presidência da República. [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2023-2026/2023/decreto/d11406.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11406.htm)

Brasil. (2023b). *Decreto Nº 11.407, de 31 de janeiro de 2023*. Presidência da República. [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2023-2026/2023/decreto/d11407.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11407.htm)

Brasil. (2024a). *Decreto Nº 12.002, de 22 de abril de 2024*. Presidência da República. [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2023-2026/2024/Decreto/D12002.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Decreto/D12002.htm)

Brasil. (2024b). *Portaria SG/PR Nº 188, de 22 de outubro de 2024*. Diário Oficial da União.

Brasil, Ministério da Economia, Secretaria de Acompanhamento Econômico. (2020). *Instrução Normativa SEAE/ME Nº 97, de 2 de outubro de 2020*. Diário Oficial da União. <https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-seae-n-97-de-2-de-outubro-de-2020-281069878>

Brasil, Ministério da Economia, Secretaria de Acompanhamento Econômico. (2022a). *Instrução Normativa SEAE/ME Nº 60, de 16 de agosto de 2022*. Diário Oficial da União. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seae/me-n-60-de-16-de-agosto-de-2022-424472908>

Brasil, Ministério da Economia, Secretaria de Acompanhamento Econômico. (2022b). *Instrução Normativa SEAE/ME Nº 84, de 12 de dezembro de 2022*. Diário Oficial da União. [https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-seae/me-n-84-de-12-de-dezembro-de-2022-\\*-450787069](https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-seae/me-n-84-de-12-de-dezembro-de-2022-*-450787069)

Brasil, Ministério da Fazenda, Secretaria de Reforma Econômica. (2024). *Instrução Normativa SRE/MF Nº 12, de 17 de dezembro de 2024*. Diário Oficial da União. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sre/mf-n-12-de-17-de-dezembro-de-2024-602964526>

Hayek, F. A. von. (2019). *A pretensão do conhecimento*. LVM Editora.

Heinen, J. (2022). *Interesse público: Premissas teórico-dogmáticas e proposta de fixação de cânones interpretativos* (2nd ed.). Juspodivm.

Oliveira, A. F. de, & Rolim, M. J. (Eds.). (2021). *Abuso de poder regulatório*. Synergia.

Sathler, A. R., & Sathler, M. R. (2024). *150 termos para entender política* (1st ed.). Edições Câmara.

Timm, L. B., & França, M. C. (Eds.). (2024). *A nova regulação econômica* (2nd ed.). Editora Foco.



## Capítulo 6

### Termos de uso da CIRE

A Calculadora de Impacto Regulatório para Empreendedores (CIRE) é mantida e operada pelo GP-GIM: Grupo de Pesquisa de Gestão, Inovação e Mercados. Recolhemos e utilizamos alguns dados pessoais que pertencem a quem utiliza o nosso website. Ao fazê-lo, atuamos como o controlador desses dados e estamos sujeitos às disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

Cuidamos da proteção dos seus dados pessoais e, por isso, disponibilizamos esta Política de Privacidade, que contém informações importantes sobre:

- Quem deve usar nosso site;
- Quais dados coletamos e o que fazemos com eles;
- Seus direitos em relação aos seus dados pessoais; e
- Como entrar em contato conosco.

Como condição para acesso e uso das funcionalidades exclusivas em nossa plataforma, o Usuário declara que fez a leitura completa e atenta desta Política, estando plenamente ciente, conferindo, assim, sua livre e expressa concordância com os termos aqui estipulados, incluindo a coleta dos dados aqui mencionados, bem como sua utilização para os fins abaixo especificados. Caso o Usuário não esteja conforme as disposições desta Política, deverá descontinuar o seu acesso ou uso de nossa plataforma.

## Definições

**Armazenamento em nuvem:** Designa a tecnologia utilizada para guardar dados por meio de serviço on-line;

**Bases Legais:** Termo utilizado para referir às hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais (artigos 7º e 11º da Lei 13.709/2018);

**Controlador:** Toda pessoa física ou jurídica a quem compete as decisões sobre o tratamento de dados;

**Dados Pessoais:** Toda informação que identifica ou torna identificável uma pessoa natural;

**Finalidade:** O tratamento de dados pessoais se dará de acordo com as finalidades específicas informadas nesta política de privacidade;

**Fornecedores de Serviços:** Designa toda pessoa, física ou jurídica, que exerce atividade de prestação de serviço ou produto;

**Necessidade:** O GP-GIM somente irá tratar dados pessoais necessários para atingir as finalidades estabelecidas nesta política de privacidade;

**Plataforma:** Designa a plataforma tecnológica utilizada exclusivamente para a venda de produtos e serviços educacionais para os usuários, acessível por meio do endereço eletrônico <https://www.calcreg.com.br>;

**Política de Privacidade:** Documento que explica aos Usuários quais dados pessoais serão coletados ao acessarem a

plataforma da Calculadora do Impacto Regulatório para Empreendedores (CIRE);

Usuário(s): Termo utilizado para designar as pessoas que acessam a plataforma com o objetivo de adquirir ou não algum produto ou serviço.

## 1. Quem Deve Usar Nosso Site

Nosso site deve ser usado apenas por pessoas com mais de dezoito anos de idade. Portanto, crianças e adolescentes não devem usá-lo.

## 2. Dados que Coletamos e Motivos da Coleta

A coleta de dados também acontecerá caso você preencha as informações para a elaboração do cálculo regulatório. Nosso site coleta e usa alguns dados pessoais de nossos usuários, conforme as disposições desta seção.

Para ser possível entregar os nossos serviços e proporcionar uma melhor experiência de navegação, a CIRE coletará dos Usuários alguns dados pessoais, fornecidos por vocês, quando efetuarem o cadastro ou estiverem navegando na plataforma.

Utilizando as tecnologias de cookies, serão coletadas informações do aparelho (computador, celular, tablet etc.) utilizado pelos Usuários ao acessar a plataforma.

### 2.1. Dados Confidenciais

Não serão recolhidos dados sensíveis dos nossos utilizadores, entendendo-se assim os definidos nos arts. 11 e segs. da LGPD. Assim, não haverá coleta de dados sobre

origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical ou organização de natureza religiosa, filosófica ou política, dados relativos à saúde ou vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa física.

## 2.2. Cookies

Cookies são pequenos arquivos de texto baixados automaticamente para o seu dispositivo quando você acessa e navega em um site. Eles servem basicamente para identificar dispositivos, atividades e preferências do Usuário.

Os cookies não permitam que nenhum arquivo ou informação seja extraído do disco rígido do Usuário, e não é possível, além disso, acessar através deles informações pessoais que não sejam provenientes do Usuário ou da forma como ele utiliza os recursos do site.

### a. Cookies do Site

Os cookies do site são aqueles enviados ao computador ou dispositivo do Usuário e administrador exclusivamente pelo site.

A informação recolhida através destes cookies é utilizada para melhorar e personalizar a experiência do utilizador, sendo que alguns cookies podem, por exemplo, ser utilizados para recordar as preferências e escolhas do utilizador, bem como para oferecer conteúdo personalizado.

### b. Gerenciamento de Cookies

O utilizador poderá opor-se ao registro de cookies através do website se apenas desativar esta opção no seu próprio

navegador. Mais informações sobre como fazer isso em alguns dos principais navegadores podem ser acessadas por meio dos seguintes links:

- Internet Explorer
- Safari
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Opera

A desativação dos cookies, no entanto, poderá afetar a disponibilidade de algumas ferramentas e funcionalidades do website, comprometendo o seu correto e esperado funcionamento. Outra possível consequência de fazer isso é remover as preferências do Usuário que podem ter sido salvas, prejudicando sua experiência.

### 3. Coleta de Dados Não Fornecidos Expressamente

Ocasionalmente, outros tipos de dados, não previstos expressamente nesta Política de Privacidade, poderão ser coletados, desde que fornecidos com o consentimento do Usuário, ou ainda que a coleta seja permitida com base em outro fundamento legal previsto em lei.

Em qualquer caso, as atividades de coleta e processamento de dados decorrentes serão informadas aos Usuários do site.

### 4. Compartilhamento de Dados Pessoais com Terceiros

A CIRE poderá compartilhar os dados dos Usuários nas seguintes situações:

Com empresas ou pessoas contratadas para executar atividades e serviços para a CIRE;

Com pesquisadores pertencentes ao grupo GP-GIM;

Em caso de obrigação legal e determinação judicial.

Na hipótese de a CIRE fornecer os dados do Usuário por determinação legal, desde que não haja vedação nesse sentido, ele será imediatamente comunicado.

Todos que receberem, independentemente do motivo, dados coletados pela CIRE deverão utilizá-los exclusivamente para a finalidade a qual foram fornecidos, estando proibidos de compartilharem com terceiros.

A CIRE não vende, compartilha ou repassa dados dos Usuários para terceiros diversos dos indicados acima.

5. Por quanto tempo seus dados pessoais serão armazenados?

A CIRE armazenará os dados dos Usuários pelo tempo necessário para o cumprimento dos serviços contratados, obrigações legais, prestação de contas ou requisição da autoridade competente.

Os dados dos Usuários serão armazenados em bases de dados mantidas na “nuvem” pela CIRE ou por fornecedores de serviços contratados, que declaram desde já estar devidamente de acordo com a legislação de dados vigente.

A CIRE e seus fornecedores de serviços adotam procedimentos de segurança para proteger a privacidade e integridade dos dados pessoais de seus Usuários, visando a

prevenção de danos e utilização ilegal ou contrária ao estabelecido nesta Política de Privacidade.

O Usuário entende e concorda que, mesmo que a CIRE e seus fornecedores parceiros adotem medidas de segurança para proteção de seus dados pessoais contra a divulgação não autorizada ou mau uso, não há garantia que incidentes não ocorrerão.

O Usuário se compromete a avisar prontamente a CIRE caso identifique o uso indevido de seus dados pessoais.

Em caso de incidente envolvendo dados pessoais dos Usuários, a CIRE tomará as medidas necessárias para mitigar todos os danos e notificará todos.

## 6. Bases Legais para o Tratamento de Dados Pessoais

Cada operação de tratamento de dados pessoais deve ter uma base legal, que nada mais é do que uma justificção que a autorize, prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Todas as nossas atividades de tratamento de dados pessoais têm uma base legal que as suporta, entre as permitidas por lei. Mais informações sobre as bases legais que utilizamos para operações específicas de processamento de dados pessoais podem ser obtidas em nossos canais de contato, informados ao final desta Política.

Informamos que a CIRE opera em vários países, e que, portanto, a informação pessoal pode circular por esses países. Todos esses países regem-se por este documento e por acordos de confidencialidade e transferência de da-

dos. A informação pessoal nunca é utilizada fora da CIRE sem a permissão dos titulares dos dados.

O consentimento é colhido de forma expressa e inequívoca no momento do cadastro na plataforma da CIRE, na celebração de contratos ou procedimentos contratuais.

## 7. Direitos dos Usuários

O utilizador da plataforma tem os seguintes direitos, conferidos pela Lei de Proteção de Dados Pessoais:

- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso aos dados;
- Correção de dados incompletos, imprecisos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados que não cumpram o disposto na lei;
- Portabilidade de dados para outro fornecedor de serviço ou produto, mediante pedido expresso, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, sujeito à informação classificada comercial e industrial;
- Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, salvo nos casos previstos na lei;
- Informações de entidades públicas e privadas com as quais o controlador compartilhou dados;
- Informação sobre a possibilidade de não dar o consentimento e sobre as consequências da recusa;
- Revogação do consentimento.

## 7.1. Exclusão de Dados

Os dados dos Usuários serão excluídos dos servidores e dos arquivos da CIRE quando solicitado pelo seu titular ou quando não forem mais necessários para a prestação dos serviços.

Independente do pedido de exclusão pelo Usuário, a CIRE manterá em seus registros alguns dados dos Usuários como forma de cumprimento do dever legal.

Para solicitar a exclusão dos seus dados dos nossos registros, o Usuário deverá enviar e-mail para [adriano.paranaiba@ifg.edu.br](mailto:adriano.paranaiba@ifg.edu.br) ou carta escrita para o endereço do GP-GIM.

A solicitação de exclusão dos dados pelo Usuário implicará no cancelamento da conta, bem como dos serviços contratados.

## 8. Medidas de Segurança no Processamento de Dados Pessoais

Empregamos medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados pessoais de acesso não autorizado e situações que levem à destruição, perda ou alteração desses dados.

As medidas que utilizamos consideram a natureza dos dados, o contexto e finalidade do tratamento, os riscos que uma eventual violação geraria para os direitos e liberdades do Usuário e os padrões atualmente utilizados no mercado por empresas como a nossa.

Entre as medidas de segurança que adotamos, destacamos as seguintes:

- Armazenamento de senhas usando hashes criptográficos;
- Restrições de acesso a bases de dados;
- Monitoramento do acesso físico aos servidores.

Mesmo que adotemos tudo ao nosso alcance para evitar incidentes de segurança, é possível haver algum problema motivado exclusivamente por terceiros - como ataques de hackers ou crackers, ou mesmo no caso de culpa exclusiva do Usuário, o que ocorre, por exemplo, quando ele próprio transfere seus dados para um terceiro. Assim, embora sejamos geralmente responsáveis pelos dados pessoais que tratamos, estamos isentos de responsabilidade no caso de uma situação excepcional como esta, sobre a qual não temos qualquer controle.

De qualquer forma, em caso de qualquer tipo de incidente de segurança que possa gerar risco ou dano significativo a qualquer um de nossos usuários, comunicaremos aos afetados e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido, de acordo com o disposto na Lei sobre Proteção de Dados Pessoais.

## 9. Outras Aplicações

A CIRE possui ligações com outros sites, os quais podem conter informações ou ferramentas úteis para os nossos visitantes.

Eventualmente, quando o site remete o seu acesso a outro aplicativo ou plataforma, tais como Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook etc., você passa a submeter-se à Política de Privacidade do site ou da aplicação que estiver acessando. Dessa forma, a presente Política não será mais aplicável em caso de compartilhamento de dados pessoais que você venha a fazer ou mesmo aos dados que nesses ambientes vierem a ser coletados.

Ressaltamos a importância de você realizar uma consulta às Políticas de Privacidade desses sites ou aplicações, pois a CIRE não tem nenhum controle sobre o conteúdo, coleta, transferência, compartilhamento e armazenamento de seus dados pessoais que podem acontecer nesses locais.

#### 10. Links

O site da CIRE pode conter links para outros sites de parceiros e anunciantes. A CIRE alerta que não é a controladora desses outros sites. Fica recomendado ao Usuário a análise da política de privacidade dos outros sites que acessa através dos links, antes de realizar cadastro.

Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo presente nos sites de terceiros.

#### 11. Reclamação a uma Autoridade Supervisora

Sem prejuízo de qualquer outro meio de recurso administrativo ou judicial, os titulares de dados pessoais que se sintam de alguma forma lesados podem apresentar reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

#### 12. Alterações a Esta Política

A versão atual desta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em 30 de novembro de 2024.

Reservamo-nos o direito de modificar estes regulamentos a qualquer momento, especialmente para adaptá-los a quaisquer alterações feitas em nosso site, seja disponibilizando novos recursos, seja excluindo ou modificando os existentes.

Caberá ao Usuário verificar a existência ou não de alteração na Política de Privacidade sempre que acessar a plataforma.

A presente Política de Privacidade rege-se pela legislação da República Federativa do Brasil.

Os Usuários desta plataforma se submetem ao Foro da Comarca da cidade de Goiânia/GO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

### 13. Como Entrar em Contato Conosco

Para esclarecer quaisquer dúvidas relativamente a esta Política de Privacidade ou aos dados pessoais que tratamos, contacte o nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, com qualquer um dos canais abaixo indicados:

GP-GIM: Grupo de Pesquisa em Gestão, Inovação e Mercados

Email: [adriano.paranaiba@ifg.edu.br](mailto:adriano.paranaiba@ifg.edu.br)

Endereço: R. 75, 46 - Centro, Goiânia - GO, 74055-110

Telefone: (62) 98143-0403

# Regulação para Empreendedores



Adriano de Carvalho Paranaíba (org.)

Caio Felipe Brito Paranaíba

Dimaria Silva e Meireles

Felipe Pessoa Ferro

Fernando A. M. C. D'Andrea

O objetivo deste livro é falar sobre regulação para empresários de todos os portes e tipos de negócio. Ele busca ajudar a entender o impacto das leis sobre os negócios e como identificar casos de abuso de poder regulatório. Para tanto, um manual sobre o uso da Calculadora de Impacto Regulatório para Empreendedores (CIRE) compõe a obra, bem como um capítulo final, apontando como o empreendedor deve recorrer aos casos de onerosidade e abuso regulatório.



Produzido na Plataforma

**epublik®**